

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 31 (4)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 3. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman, rahaminister J. Kukk, kohtuminister J. Jaakson ja haridusminister J. Kartau.

Päewakord:

1. Seadus seadusandliku delegatsiooni kohta.

2. Asutawa Kogu kodukord — III lugemisel.

3. Määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liikmete tasu asjus.

Koosolekut juhatab esimees A. Rei, pärast abiesimees A. Birk ja abiesimees L. Olesk.

Sekretääri kohal abisekretäär A. Jürman.

Koosolek algab kell 4.53 min.

Juhataja A. Rei: Awan Asutawa Kogu koosoleku.

J. Seljamaa (töer.): Ma teen ettepaneku päewakorras järgmine muudatus teha: teine päewakorra-punkt ja nimelt: Asutawa Kogu kodukord III lugemisel, võtta esimeseks päewakorra-punktiks, kuna esimene päewakorra-punkt — seadus seadusandliku delegatsiooni kohta, teiseks päewakorra-punktiks jääks. Kodukord on meil juba kahel lugemisel vastu võetud ja sellepärast ei saa tema kohta suuri vaidlusi tekkida, kuna aga seadus seadusandliku delegatsiooni kohta pikemaid vaidlusi esile võib tuua ja võib olla, et meie täna kodukorda sellepärast vastu ei saa võtta. Kuna aga kodukorra wastuvõtmine peaaesjalikult wormiline asi on, siis võtaksime ta kõigepealt vastu, et võiks teda „Riigi Teatajas“ awaldada ja maksma panna. Kodukorra wastuvõtmine teeks lihtsamaks Asutawa Kogu töö. Need on põhjendused, mis ma teatawa muudatuse kasuks päewakorras Asutawale Kogule ette panen.

Juhataja A. Rei: Akl. Seljamaa poolt on ette pandud päewakorra-punk-

tide järjekorda muuta, ja nimelt, teist päewakorra-punkti esimese kohale paigutada. (Hääletatakse.) Seega on r.h.s. Seljamaa ettepanek nähtawa enamusega vastu võetud.

1. Asutawa Kogu Kodukorra komisjoni aruandja K. Wirma: Kodukorra eelnõu on re-

daktsiooni komisjoni poolt parandatult Asutawa Kogu liigetele kätte antud, nii et siis see oleks kodukorra kolmas lugemine (loeb):

„Asutawa Kogu kodukord. I. Asutawa Kogu juhatus. § 1. Asutawa Kogu juhatuse kuuluvad: esimees, esimene ja teine abiesimees, sekretäär ja selle esimene ja teine abi.“

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 2—28.

§ 2. Juhatusel liikmed walitakse kinnisel hääletamisel. Walituks tunnistatakse, kes on saanud üle poole kõigi Asutawa Kogu liigete häälest.

Kui kandidaat ei saa nõutud enamust, võetakse ette teistkordne walimine, kusjuures walituks loetakse need kandidaadid, kes walitud koosolekul wiibiwate Asutawa Kogu liigete hääleteenamusega. Jääb ka teistkordne walimine tagajärjeks, siis võetakse ette kolmaskordne walimine, ja walituks tunnistatakse need, kes on saanud koosolijate wõrdlewa hääleteenamuse.

Kui kolmaskordsel walimisel üksikud kandidaadid on saanud ühepalju hääli, otsustatakse küsimus liisuga.

§ 3. Asutawa Kogu kirjawahetus ja kantselei käib juhatuse wõimkonda.

§ 4. Asutawa Kogu protokollid kirjutatakse Asutawa Kogu sekretääri ehk tema abi juhatusel ja wastutusel. Asutawa Kogu otsused, mis Wabariigi Walitsus peab täide saatma, antakse wiimasele juhatuse poolt wiibimata edasi.

§ 5. Juhatus peab oma koosolekuid tarbe järele. Koosolek on otsuswõimeline, kui vähemalt pooled liikmed koos on, nende seas juhataja ehk tema asetäitja abiesimees. Kui otsuste juures hääled pooleks lähewad, siis otsustab juhataja hääle.

§ 6. Juhatuse kohus on Asutawale Kogule teatada, kes lahkunud Asutawa Kogu liigete hulgast ja kes astub walimisnimekirjade järele tema asemele.

II. Wanematekogu. § 7. Wanematekogusse kuuluvad Asutawa Kogu juhatus ja rühmade esitajad.

T ä h e n d u s: Rühmaks loetakse iga Asutawa Kogu liigete koondust iseseiswa walimisnimekirja põhjal, mis on saanud walimistel vähemalt kolm kohta. Rühm peab vähemalt 6 liiget suur olema, kui ta Asutawas Kogus tekib.

Uueks rühmaks ühinemisest peab Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatama, rühma nimetust ja liikmeid ära tähendades.

Rühmad on kohustatud oma eestseisuse (büroo) kokkuseadest kirjalikult Asutawa Kogu juhatusel teatama.

§ 8. Wanematekogu on rühmad esitatud proportsionaalselt Asutawa Kogu koosseisule, jagajaks wõttes arwu 8 ja arwates alla 8-liikmelisile rühmale igaühel ühe esitaja.

§ 9. Wanematekogu ülesanne on lahendada igasuguseid küsimusi, mis Asutawa Kogu tegewusse ehk ülesannetesse puutuvad, ja täita Asutawa Kogu otsuse järele tema peale pandud kohuseid.

§ 10. Wanematekogu koosolekud kutsub kokku ja juhatab Asutawa Kogu esimees ehk tema asetäitja abiesimees.

§ 11. Wanematekogu koosolekud on otsuswõimulised, kui kõigile rühmale koosolekust on teatatud ja vähemalt pooled liikmed koos ehk kõik rühmad esitatud.

§ 12. Asutawa Kogu liigetel on õigus wanematekogu koosolekutest sõnaõigusega osa wõtta.

§ 13. Rühmad on kohustatud teatama Asutawa Kogu juhatusel, kes nende poolt määratud wanematekogusse esitajaks ja wiimaste asetäitjaks.

§ 14. Wanematekogu liigetel on õigus juhatusel koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

III. Asutawa Kogu komisjonid. § 15. Asutaw Kogu walib oma liigete hulgast

alalised ehk erikomisjonid ettepanekute ehk seaduseelnõude arutamiseks.

§ 16. Asutawa Kogu liikmed wõiwad kõigi komisjonide koosolekuist sõnaõigusega osa wõtta.

§ 17. Komisjonil on õigus walitsuse esitajaid kutsuda komisjoni koosolekuile Asutawa Kogu sekretariaadi kaudu. Niisama on ka walitsusel õigus nõuda teateid komisjoni koosolekuist, kuhu ta oma esitajaid tahab saata.

§ 18. Kui Asutaw Kogu otsustab ettepaneku ehk seaduseelnõu komisjoni anda, siis määrab ta sellekohase komisjoni. Komisjon arutab ettepanekut ehk seaduseelnõu ühes parandustega kunni asja lõpetamiseni Asutawas Kogus.

§ 19. Asutaw Kogu wõib komisjonile kohuseks teha ettepaneku ehk seaduseelnõu teatud tähtaja jooksul läbi waadata.

§ 20. Üksikute komisjonide sisemise asjaajamise korra ja eestseisuse kokkuseade määrab komisjon ise oma esimesel koosolekul, eestseisuse kokkuseadest Asutawa Kogu juhatusel kirjalikult teatades. Kui Asutaw Kogu komisjoni kokkukutsujat ei ole määranud, siis kutsub selle kokku Asutawa Kogu esimees ehk abiesimees.

Kui komisjon kolmel korral järjettikku kokku ei tule, siis paneb kokkukutsuja Asutawale Kogule ette komisjoni liikmeid uuesti walida.

§ 21. Asutawa Kogu komisjoni koosolekud on otsuswõimulised, kui koos on vähemalt üks kolmandik liigetest, nende hulgas komisjoni juhataja ehk tema asetäitja.

§ 22. Asutawa Kogu komisjoni otsused tehakse liht hääleenamusega. Hääle pooleks jagunemisel pannakse mõlemad arwamised Asutawale Kogule ette. Üksiku komisjoni liikme isearwamine pannakse Asutawale Kogule ühes komisjoni aruandega ette, kui liige seda nõuab ja selle isearwamise kirjalikult komisjonile annab.

§ 23. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute kohta tehakse protokollid, kus ära tähendatakse koosoleku aeg, koosolijate nimed, arutamisel olnud asjad, tehtud ettepanekud ja wastuwõetud otsused.

M ä r k u s. Komisjonide eestseisused on kohustatud Asutawa Kogu juhatusel ja wastawaile rühmale koosolekuilt puudunud liigete nimed teatama.

§ 24. Iga ettepaneku ehk seaduseelnõu kohta, mis komisjoni antud, peab wiimane Asutawale Kogule peale suusõnaliku aruande kirjaliku ettepaneku tegema Asutawa Kogu otsuse eelnõu kujul.

Kui komisjon iseäralikku aruandjat ei ole walinud, siis on komisjoni esimees aruandjaks.

§ 25. Asutawa Kogu komisjoni koosolekute protokollid ühes asjassepuutuwate materjaalidega antakse asja lõpetamisel Asutawa Kogu juhatusesele edasi.

IV. Asjaajamise kord. § 26. Asutawa Kogu koosolekud awab, juhatab ja lõpetab Asutawa Kogu esimees ehk abiesimees.

§ 27. Asutawa Kogu koosolekud on otsuswõimulised, kui neist wõtab osa vähemalt pool Asutawa Kogu liiketest.

Koosolek on niikaua otsuswõimuline, kui keegi Asutawa Kogu liige kwoorumi kohta kahtlust ei ole awaldanud. Wiimasel korral loeb juhataja koosolijad üle ja lõpetab kwoorumi puudumisel koosoleku.

§ 28. Asutawa Kogu koosolekud on awalikud; nende kinniseks tunnistamiseks on waja koosolijate $\frac{3}{4}$ häälteenamust.

Aruandja **K. Wirma**: § 29-dast jäeti komisjonis sõna „iga“ eest ära, nii et see paragrahw nüüd järgmiselt kõlab:

„Asutawa Kogu liige wõib Asutawale Kogu ettepanekuid teha. Ettepanekud peawad kirjalikud olema, kuid Asutawa Kogu juhatusel on õigus ka suusõnalise ettepanekuga leppida. Iga seaduseelnõu peab vähemalt 24 tundi enne koosolekut kirjalikult Asutawa Kogu ja walitsuse liiketele kätte antud olema.“

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 29 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 30—82.

§ 30. Iga ettepanek, mis endas teatawa määruse sisaldab, ja iga seaduseelnõu peab kolmel korral tulema Asutawas Kogus arutusele ehk lugemisele. Ühel koosolekul wõib ainult üks lugemine olla. Küsimused ja ettepanekud, mis kannawad juhuslikku laadi, ehk sisaldawad ainult üksikuid juhtmõtteid ja näpunäiteid, wõidakse otsustada lõpulikult ühekordse arutamise järele.

§ 31. Enne ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalist arutamist awatakse tema kohta üldised läbirääkimised (esimene lugemine).

§ 32. Iga sissetulnud ettepaneku ehk seaduseelnõu arutamise korra kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu. Otsus selles asjas tehakse liht häälteenamusega.

§ 33. Asutaw Kogu otsustab, kas ettepanekut ehk seaduseelnõu wõtta otsekohe arutamisele (§ 34), wõi ta enne komisjoni anda läbiwaatamiseks.

§ 34. Kui algataja on palunud tunnistada ettepaneku ehk seaduseelnõu rutuliseks ja Asutaw Kogu selle rutuliseks tunnistanud, siis awatakse ettepaneku ehk seaduseelnõu sisu kohta otsekohe üldised läbirääkimised (seaduseelnõu esimene lugemine).

§ 35. On ettepanek ehk seaduseelnõu otsustatud komisjoni kätte anda, siis arutab Asutaw Kogu seda asja ainult peale komisjoni aruande ärakuulamist (seaduseelnõu esimene lugemine).

§ 36. Pärast üldiseid läbirääkimisi teeb Asutaw Kogu otsuse, kas asuda ettepaneku ehk seaduseelnõu üksikasjalisele arutamisele (teisele lugemisele), ettepanek tagasi lükata wõi komisjoni kätte anda.

Kui ettepanek ehk seaduseelnõu esimesel lugemisel uuesti komisjoni kätte antult tuleb arutamisele, siis awatakse tema kohta uuesti üldised läbirääkimised (esimene lugemine).

§ 37. Sisulisi parandusi wõib teha ettepaneku ehk seaduseelnõu esimesel ja teisel lugemisel ehk neid komisjonile anda esimese ja teise lugemise waheajal.

Komisjoni aruandja, walitsuse ehk mõne rühma esitaja soowil wõib Asutaw Kogu lubada parandust ka teisel lugemisel komisjoni kätte anda, misjuures teine lugemine edasi lükatakse kunni komisjon asja on läbi waadanud.

§ 38. Kolmandal lugemisel wõib ettepanekut ehk seaduseelnõu arutada ainult eelmisel lugemisel hääletamiselolnud paranduste piirides.

§ 39. Teisel ja kolmandal lugemisel hääletatakse ettepanek ehk seaduseelnõu punktide wiisi üksikasjalikult läbi, kolmanda lugemise lõpul aga terwe sisu korraga.

§ 40. Asutawa Kogu poolt wastuwõetud seaduste ja määruste lõpulik redigeerimine antakse redaktsiooni komisjoni kätte, kes nad keeleliselt läbi waatab ja siis Asutawale Kogule kinnitamiseks ette

paneb. Kinnitamise juures sisulisi waidlusi ei lubata. Asutaw Kogu wõib otsustada seadust ehk määrust maksma panna ka ilma redaktsiooni komisjoni läbi waatamata.

V. Läbirääkimiste kord Asutawa Kogu koosolekuil. § 41. Kõik kõned, mis üle ühe minuti kestawad, peetakse kõnetoolilt.

§ 42. Aruandjal ja kaasaruandjal ehk ettepanekutegijal neil kordadel, kui muud aruandjat ei ole, on sõna ettepaneku ehk seaduseelnõu arutamise eel sissejuhatuseks ja arutamise lõpul läbirääkimiste kokkuwõtteks ning lõpuseletuseks ja kõnede wahel väljaspool järjekorda. Aruandjal on ka sõna iga ettepaneku ehk seaduseelnõu üksiku osa arutamise lõpul.

§ 43. Walitsuse esitajad saawad sõna väljaspool järjekorda.

§ 44. Asutawa Kogu liige saab sõna selles järjekorras, kuidas sõnasoowimised koosoleku juhatajale on teatatud, kas kirjalikult ehk kõne waheajal suusõnaliselt.

§ 45. Koosoleku juhataja saab sõna asja sisuliseks arutamiseks harilikus üleskirjutamise järjekorras, kuid kõne ajaks peab ta koosoleku juhataamise edasi andma teisele.

§ 46. Kui sõnaküsiija kättejõudnud sõnasaamise ajal juhtub koosolekuruumist ära olema, siis paigutab koosoleku juhataja tema nime sõnaküsiijate nimekirja lõppu.

§ 47. Asutawa Kogu liige wõib sõna saada iga ettepaneku ja seaduseelnõu esimesel lugemisel piiramata arw kordi, misjuures kõneaeg esimesel korral määrata, järgmistel kordadel kunni 15 minutit wõib olla. Teisel ja kolmandal lugemisel saab sõna iga seaduseelnõu punkti kohta kaks korda, esimesel korral piiramata ajaks, teisel korral kunni 15 minutiks.

Sõna wõib saada päewa-, koosoleku- ja asjaarutamise korra kohta, tegelikuks märkuseks, hääletamise motiivide kohta, isiklisel asjus ja erakorraliseks teadaandeks.

Koosoleku-, päewa- ja asjaarutamise korra kohta antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti. Neil kordadel tehtud ettepaneku kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu, igähele mitte üle kolme minuti.

Tegelikuks märkuseks antakse sõna väljaspool järjekorda, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti.

Hääletamise motiivide kohta antakse sõna enne hääletamist, kuid ainult üks kord ja mitte üle kolme minuti.

Isiklikuis asjus antakse sõna pärast selle päewakorra-punkti lõpetamist, mille arutamise ajal awaldati niisugune sõnanõudmine. Kõnelemiseks antakse sel puhul wiis minutit ja ainult üks kord.

Erakorraliseks teadaandeks saab sõna mitte üle 15 minuti, kusjuures koosoleku juhatajal kõne sisu enne teada peab olema.

Isiklikuis asjus ja hääletamise motiivide juures waidlusi ei lubata.

§ 48. Peale selle wõib Asutaw Kogu maksma panna kõnede lühendamise asjus teisi kitsendusi: lühendada kõne aega, kinni panna kõnelejate nimekiri, kusjuures soowijad ennast enam üles anda ei wõi ehk enne nimekirja kinnipanekut seda tegema peawad, ehk ka waidlusi hoopis ära lõpetada, ilma et üleskirjutatud kõnelejatele enam sõna antaks, misjuures aga sõna peawad saada rühmade-esitajad, ettepanekutegija ja aruandja.

Neid ettepanekuid teha ei ole lubatud koosoleku juhatajal, ja need ettepanekud loetakse tagasilükatuks, kui $\frac{1}{3}$ koosolejatest liigetest nende wastu hääletab.

§ 49. Asutawa Kogu liikmed wõiwad oma küsitud sõna teistele liigetele edasi anda ja oma sõnasaamise järjekorda üksteisega wahetada, millest teatada koosoleku juhatajale tuleb.

§ 50. Kui Asutawa Kogu poolt olid tunnistatud waidlused lõpetatuks wõi kõnelejate nimekiri kinnipanduks, rühmade-esitajad, ettepanekutegija ja aruandja sõna saanud ehk sõnast keeldunud, aga mõni walitsuse esitaja siiski väljaspool järjekorda sõnasaamise õigust tarwita-des sõna wõtab, siis awatakse tema kõne järele läbirääkimised uuesti.

§ 51. Kõik ettepanekute ja seaduseelnõude parandused ja täiendused tehakse kirjalikult.

§ 52. Enne hääletamist awaldab koosoleku juhataja kõik ettepanekud, parandused ja täiendused.

§ 53. Parandused ja täiendused hääletatakse enne, kui need ettepanekud ehk seaduseelnõu osad, mille kohta nad tehtud.

§ 54. Kui ettepanekutegija ehk komisjoni aruandja ühineb paranduse ehk täiendusega, siis ei panda seda parandust eraldi hääletamisele, waid hääletamisele tuleb terve ettepanek muudetud kujul.

§ 55. Kui parandusi ja täiendusi mitu, siis hääletatakse kõigepealt need, mis erinewad algettepanekust kõigerohkem. Kui sarnast wahet ei ole, siis hääletatakse neid sisseandmise järjekorras.

§ 56. Otsused tehakse liht häälteenamusega, välja arwatud juhtumised, mis ette nähtud §§ 28, 48, 57, 58, 74.

§ 57. Hääletatakse lahtiselt ehk kinniselt. Hääletatakse kinniselt, kui seda vähemalt 10 liiget nõuab. Hääletamine võib $\frac{1}{2}$ koosolijate liigete soovil olla kanimeline.

§ 58. On hääletamisel üks ettepanek, siis loetakse hääled „poolt“ ja „wastu“ ja tunnistatakse ettepanek wastuwõetuks, kui ta sai hääli rohkem „poolt“ kui „wastu“, hoolimata erapooletuks jäänutest.

On hääletamisel mitu ettepanekut, siis hääletatakse kõik ettepanekud ainult „poolt“ ja tunnistatakse see ettepanek wastuwõetuks, mis sai absoluutse enamuse. Ei saanud aga ükski ettepanek absoluutset enamust, siis hääletatakse kõik ettepanekud uuesti, kuid juba „poolt“ ja „wastu“ ses järjekorras, kui nad enamuse järele esimesel korral hääli said ja tunnistatakse wastuwõetuks see ettepanek, mille „poolt“ antute hääle arw, kui neist „wastu“ antud hääled maha arwatud, kõigesuurem on.

Kui $\frac{1}{3}$ koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse hääleenamusega, siis wõetakse uus hääletamine ette. Kui uus hääletamine absoluutset enamust ei anna, siis pannakse ettepanek järgmisel koosolekul uuesti hääletamisele. Kui tema ka seal absoluutset hääleenamust ei saa, siis loetakse ta teistkordse hääletamise järele wastuwõetuks ka relatiivse koosolijate häälteenamusega.

§ 59. Liht ülemineku-wormelid hääletatakse pärast motiweerituid.

VI. Walitsuselt arupärimise kord.
§ 60. Walitsuselt aru pärida, ehk walitsuse poole mõne küsimusega pöörata, millele walitsus on kohustatud wastust andma, otsustab Asutaw Kogu kas mõne komisjoni ehk vähemalt kolme Asutawa Kogu liikme kirjalikul ettepanekul.

§ 61. Koosoleku juhataja on kohustatud teatama igast sissetulnud arupärimisest järgmisel Asutawa Kogu koosoleku awamisel. Antakse arupärimine koosoleku ajal, siis teatab sellest juhataja käesolewa päewakorra-punkti lõpul, aga kui arupä-

rimine arutuselolewat küsimust puudutab, siis esimesel kõnewaheajal.

§ 62. Asutaw Kogu otsustab, kas küsimust ehk arupärimist kohe päewakorda wõtta ehk komisjoni anda. Selle küsimuse arutamise kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele wastu.

§ 63. Asutaw Kogu võib walitsusele kohuseks teha arupärimise ehk küsimise peale teatud tähtaja jooksul aru anda ehk wastata.

§ 64. Walitsuse wastuse ehk aruandmise järele otsustab Asutaw Kogu, kas ja kunas sel puhul läbirääkimisi pidada.

§ 65. Walitsuse esitajat ei loeta aruandjaks § 51 mõttes.

VII. Sisemine asjaajamine. § 66. Päewakorra määrab kindlaks juhatus, sellest hiljemalt päewal enne Asutawa Kogu koosolekut liigetele ja walitsusele teatades. Asutaw Kogu võib aga seda ise määrata, täiendada ehk muuta.

Juhatus peab päewakorra määramise juures ka wanematekogu otsust tähele panema.

§ 67. Kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewa ja tunni ära määrab, siis ei saadeta liigetele koosoleku kutseid ja päewakorda. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele sellest kirjalikult teadustatama.

§ 68. Asjaajamise kohta kirjutatakse täielik protokoll, kuhu üles tähendatakse koosoleku käik, üksikute liigete ettepanekud ja koosolekul olnud arutused.

Läbirääkimiste sisu üleskirjutamiseks võib tarwitada palgatud isikuid ehk stenografiste.

§ 69. Protokoll pannakse koosoleku ruumis juhatuses lauale välja mitte hiljem, kui kolmandal päewal. Asutawa Kogu liikmed wõiwad oma kõne osa kohta kolme päewa jooksul parandusi sisse anda. Need parandused ei wõi aga koosolekul ettekantud mõtetest lahku minna.

Üksikute kõnelejate kõnede kohta wõiwad protokollis ainult kõnelejad ise märkusi teha.

§ 70. Asutawa Kogu liigetel on õigus isearwamisi sisse anda, mis protokollide juurde lisatakse.

§ 71. Kui protokollis parandusi ei ole sisse antud, tunnistab juhatus protokoll kinnitatuks. Juhatus kohuseks on protokolle sissetulnud märkuste kohaselt parandada. Parandaja ning juhatuses wahel tekkinud arusaamatused otsustab wane-

matekogu, ehk tema ettepanekul Asutaw Kogu.

§ 72. Kõik komisjonide protokollid, (§ 25) aruanded ja teatamised lisatakse Asutawa Kogu koosoleku protokollile juurde.

§ 73. Koosolekute protokollide asjus tarvitatakse üksikute protokollide süsteemi, millele eraldi lisad kaasa käiwad.

VIII. Korrapidamine koosolekutel. § 74. Korrapidamine Asutawa Kogu koosolekutel on koosoleku juhataja hooleks. Temal on õigus kõnelejaid peatada ainst kõrwalaldumise, korrarikkumise ja haawawate sõnade tarwitamise puhul, kõnelejatele mittekohaste sõnade ja ütelse eest märkusi teha, korrale kutsuda, kolmekorralise hoiatuse järele sõna ära wõtta ja koosolekule ette panna kõnelejat wälja heita, kuid mitte rohkem kui kolmeks koosolekuks. Wäljaheitmiseks on tarwis vähemalt $\frac{2}{3}$ koosolijate häälteenamust. Enne wäljaheitmise küsimuse otsustamist antakse wäljaheidetawale seletuseks sõna.

Üldise ärewuse korral on juhatajal õigus koosolekut lõpetada ehk waheaega kuulutada.

§ 75. Koosoleku juhatajaga ei ole lubatud waidlusesse astuda.

§ 76. Asutawa Kogu liige, kes koosoleku juhataja tegewusega rahul ei ole, wõib nõuda selle protokolleerimist. Rahulolematuse põhjuste läbiwaatamine antakse wanematekogu kätte, kes enese algatusel, poolte nõudmisel ehk Asutawa Kogu kohustusel paneb asja Asutawale Kogule ette lõpuliikuks otsustamiseks.

§ 77. Kui koosoleku ruumis wiibiwad pealtkuulajad rikuwad koosoleku korda wahelhüüetega, meealeawaldusega ehk muul wiisil, kutsub koosoleku juhataja neid korrale. Tarwilikul korral wõib juhataja neid sundida koosoleku ruumist lahkuma.

Kõigi kõrwaliste isikute lahkumise küsimuse wõib otsustada ainult Asutaw Kogu.

IX. Asutawa Kogu liigete isikulised kohustused. § 78. Asutawa Kogu liige on kohustatud juhatuseteatama oma aadressi ja selle muutumised.

§ 79. Kui Asutawa Kogu liige soowib istangute järgul kas isikuliselt asjus ehk muul põhjusil koosolekult ära jääda, siis peab ta sellest kirjalikult teatama Asutawa Kogu juhatusetele.

Teadaandes peab tähendatud olema äraoleku wältus kuupäewast kuupäewani.

Kui aeg teatamata, loetakse äraoleku alguseks teadaande kuupäewast järgmine päew ja lõpuks kuupäew, mil äraolija

tagasiilmumise tunnistuseks oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutab.

Ilmub äraolija enne teatatud tähtaega tagasi, siis peab ta sellest juhatusetele kirjalikult teatama, wastasel korral loetakse teda äraolijaks.

§ 80. Asutawa Kogu liikme asemel wõib wastaw rühm tema äraolekust teatada.

§ 81. Juhatusel on õigus keelata Asutawa Kogu liikmeid koosolekutest ära jääda, kuid niisugusest keelust peab kuue (6) tunni jooksul peale liikme poolt ärajäämise soowiawaldamise kirjalikult liikmele teatama. Ei sünni seda mitte, siis ei ole juhatusete poolt äraolekuks takistusi.

§ 82. Iga kuu esimesel päewal seab juhatus aruande kokku kõigi möödaläinud kuul äraolnud liigete ja äraolemise põhjuste üle ja loeb aruande Asutawale Kogule ette.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 83. Kui Asutawa Kogu liige ilma wabandawa põhjuseta rohkem, kui kümnelt Asutawa Kogu koosolekult puudunud, siis otsustab Asutaw Kogu, kas seda liiget pidada wäljaastunuks ja lugeda tema asemele liikmeks walimisnimekirjadest järgmine kandidaat.

P. Põld (rhw.): Kas ei tuleks parandada sõna „wabandawa“ asemel panna sõna „wabandatawa“.

W. Ernits (sd.): Et oleks üks wabandaw põhjus, see tähendab, põhjus, mis wabandaw on.

Juhataja **A. Rei**: Kas rhs. Põld jääb oma paranduse juurde? (P. Põld, rhw.: Wõtan tagasi.) (Hääletatakse.) Seega on § 83 nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 84. Koosolekuilt puudumiste wabandawaiks põhjusiks on: 1) haigus, 2) perekonnaliigete surm ehk haigus, 3) Asutawa Kogu poolt antud ülesannete täitmine, 4) kogukondliikkude ja riikliikkude ülesannete täitmine, 5) edasilükkamatud isikulised asjad. 6) Wabandamatuiks loetakse puudumised, mis juhatusete teatamata sündinud (§§ 79, 80) ehk kui juhatusete keelust hoolimata liige puudus (§ 81) ja wanematekogu seda puudumist wabandawaks ei tunnista.

J. Reintam (rhw.): Panen ette wiimases reas sõna „wabandawaks“ muuta „wabandatawaks“.

Juhataja A. Rei: Kas redaktsiooni komisjon ühineb sellega? — Ühineb. — Mul tõuseb kahtlus, miks on paragrahvi teises järgus klambris nr. 6.

Aruandja K. Wirma: Sellepärast, et keeleliselt need numbrid üles loetakse ja pärast, kui juhatus aruande peab kokku seadma, siis tuleb kuus rubrikut teha, kus põhjus üles loetakse. Sellele võiks nüüd küll vastu waielda. Ma panen ette arw 6 siin maha jätta.

W. Ernits (sd.): Panen ette § 84 jaotada: § 84-a ja § 84-b. (Hüüded: Ei ole tarwis.) Teeksin weel ettepaneku arwu 6 maha wõtta ja muuta teine pool sellest paragrahwist märkuseks. Siis on ka see motiiv, mis oli komisjonil, kui tema siia 6 pani, ühtlasi rahuldatud.

Juhataja A. Rei: Sellega ühineb komisjoni aruandja. Seega on § 84 juurde tehtud parandus: 6 ära jätta ja muuta märkuseks, see on § 84 teine järk ette panna: „Märkus“. Hääletan seda paragrahwi ühes selle parandusega. (Hääletatakse.) Seega on § 84 nähtawa enamuslega vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 85. Asutawa Kogu liige, kes unustanud oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutamast, peab oma koosolekul wiibimist hiljemalt järgmise kuu esimeseks päewaks Asutawa Kogu kolme liikme tunnistusel tõeks tegema.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Sellega on § 85 nähtawa enamuslega vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 86. Asutawa Kogu kodukord hakkab maksma „Riigi Teatajas“ awaldamisega.

Juhataja A. Rei: Sõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mina arwan, et see võiks kohe maksma hakata enne „Riigi Teatajas“ awaldamist ja panen ette seda muuta järgmiselt: „Asutawa Kogu kodukord hakkab maksma peale kodukorra wastuwõtmist kolmandal lugemisel.“

Juhataja A. Rei: Kui akl. Wirma ettepanek läbi läheks, see tähendaks, et Asutawa Kogu kodukord hakkaks maksma otsekohe, see tähendab, siis hakkaks täna maksma. Wõib olla, et

mõni esimehe abidest on temaga küllalt tuttaw, kuid mina mitte. Panen ette vähemalt järgmist koosolekut tema maksmahakkamise tähtjaks määrata.

Aruandja K. Wirma: Mina arwan, et siin wast niisuguseid punkte ei ole, mis võiksid juhatusse eksitusse saata, aga mina tuletan meelde seda otsust, et täna wõeti kodukord just sellepärast I päewakorra-punktiks, et tema hakkaks kohe maksma; nii on siis motiiv juba olemas selleks, et tema jääks kohe maksma.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja teeb ettepaneku § 86 muuta nii, et kodukord hakkab maksma, kui tema III lugemisel on vastu wõetud. Selle vastu tegin mina ettepaneku, et kodukord hakkaks maksma peale seda, kui tema vastu wõetud III lugemisel, järgmisel koosolekul. Panen hääletamisele akl. Wirma ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on ettepanek tagasi lükatud.

Teine ettepanek, mida mina tegin, on et Asutawa Kogu kodukord hakkab maksma järgmisel koosolekul peale III lugemist. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on § 86 vastu wõetud selles redaktsioonis, nagu mina ette panin.

Kas soowib keegi § 86 komisjoni redaktsioonis hääletamisele wõtta? — Seda ei nõuta. Sellega on § 86 vastu wõetud muudetud kujul.

Panen terve kodukorra weel hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on Asutawa Kogu kodukord III lugemisel nähtawa enamuslega vastu wõetud.

1. Seadus seadusandliku delegatsiooni kohta — I lugemisel. Põhiseaduse komisjoni aruandja **J. Seljamaa:** Lugupeetud rahwasaadikud! Asutawate Kogude ülesandeks on harilikult

peale wana riigikorra kokkulangemist, wõi sel korral, kui riigis mingil teel nõudmine tekib riigikorra muutmist ette wõtta, uut põhiseadust välja töötada ja seda maksma panna. Eesti Asutaw Kogu on erakorralisel ajal kokku tulnud, sel ajal, kui tuli rajada Eesti riiki. Meil ei olnud riiklikku alust, puudus põhiseadus, puudus wormilik riiklik iseseiswus.

Eesti Asutawa Kogu kokkutulemise eel kuuldusid hääled kogu rahwa seas, mida kõik rühmad, kes Asutawasse Kogusse kandideerisid, omaks tunnistasid, et Asutaw Kogu pärast põhiseaduse väljatöötamist ja maksmapanemist peaks omaks ülesandeks tegema ka teised tähtsad küsimused, muuseas peaks Asutaw Kogu ära otsustama walusa maaküsimuse ja läbi wiima põhjapanewad ühiskondlikud uuendused, mille järele rahwahulkades tungiw vajadus.

Nõnda näeme, et Eesti Asutawal Kogul, kes erakorralisel ajajärgul kokku astunud, 3 tähtsat ja suurt ülesannet ees seisab, need on: 1) põhiseaduse väljatöötamine ja selle maksmapanemine, 2) maaküsimuse otsustamine, ja 3) tähtsamate ühiseluliste uuenduste läbiwiimine. Meie teame, et riigis, mille alla meie enne kuulusime ja millest Eesti rahwas on eniast lahti öelnud, et selles riigis seadused ja korraldused maksid, mis praegu mitte ei wasta demokraatliku wabariigi korrale. Nende seaduste järele tuleb meil elada sellepärast, et sellekohased meie oludele wastawad seadused puuduwad. Nende seaduste seas on hulk, mida muuta tuleb ja mille asemele uued, praegusele riigikorrale wastawad, wastu tulewad wõtta.

Asutawa Kogu kohuseks on kõiki neid ülesandeid täita, mis hariliku korra juures on rahwaesitusel ehk parlamendil. Tema peab Wabariigi Walitsuse ja ta tegewuse üle walwama; teatawatel kordadel, kui ta seda tarwiliku leiab, walitsuse tegewuse ja sammude üle, mis seadusega kooskõlas ei ole, aru pärima. Sellepärast on Asutaw Kogu enese otsustada wõtnud, peale eelpooltähendatud kolme küsimuse, mis ajutise walitsemise korra § 10-das üles märgitud, kus Asutaw Kogu eriti oma ülesanded on üles tähendanud, nimelt põhiseaduse kindlaksmääramise, maaküsimuse korraldamise ja tähtsamate ühiskondlikkude uuenduste aluste maksmapanemise, ka muud ülesanded, mis § 11 ülewäl. § 11 ütleb, et kunni jäädawas põhiseaduses ette nähtud seadusandlik asutus oma tegewust mitte alanud pole, käib Asutawa Kogu wõimkonda seaduste väljaandmine, Asutaw Kogu otsustab wabariigi sissetulekute ja väljaminekute eelarwed, kinnitab wabariigi kontrollööri aruanded jne. Asutaw Kogu on enese ülesandeks wõtnud Wabariigi Walitsuse liikmete ja nende kohustetäitjate walimise, lepingute kinnitamise, mis Wa-

bariigi Walitsus teeb, sõjakuulutamise ja rahutegemise. Kõigewiimaks teostab ta ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta ning annab ka juhtnööre ja ülesandeid Wabariigi Walitsusele.

Niisugused on need ülesanded, mis Asutaw Kogu oma peale on wõtnud, nii rasked on need, et nende läbiwiimiseks rohkesti tööd ja jõudu tarwis on. On teada, et nende ülesannete seas on terve rida küsimusi esimese järgu tähtsusega, kuid on ka sarnaseid, mis oma tähtsuse poolest mitte esimeses järgus ei seisa. Kui Asutaw Kogu ajutise walitsemise korra wastu wõttis, pidas ta seda silmas. Neid küsimusi ei tarwitse Asutaw Kogu mitte oma üldisel koosolekul arutada ja sellepärast wõeti ajutises walitsemise korras § 12 wastu, mis järgmiselt käib: Jookswa seadusandluse jaoks moodustab Asutaw Kogu oma liigete seast iseäraliku seadusandliku delegatsiooni, kes ka Asutawa Kogu istangute waheaegadel oma tegewust jätkab. Selle delegatsiooni korralduse ja wõimkonna määrab Asutaw Kogu ligemalt eriseaduse läbi kindlaks.

Põhiseaduse komisjon, silmas pidades neid ülesandeid, mis Asutaw Kogu enese peale on wõtnud ja arwesse wõttes § 12, mis otsekohe ära määrab seadusandliku delegatsiooni asutamise, on seaduse seadusandliku delegatsiooni kohta välja töötanud ja paneb selle Asutawale Kogule heakskiitmiseks ette. Ma tahan selle eelnõu juures lähemalt peatada ja näidata, missugused mõõduandwad juhtnöörid olid komisjonil selle eelnõu väljatöötamisel. See eelnõu jaguneb mitmesse peatükki. Esimeses osakonnas, nimelt sissejuhatuse all kõneldakse sellest põhimõttest, mis on ajutise walitsemise korra § 12 ette nähtud. Selles seaduses on otsekohe kõrwale jäetud ülesanded, mis on eriti üles märgitud § 10-das. Ma juhtisin juba alguses tähelepanu nende kolme küsimuse peale, millest kõneleb § 10. Need on põhiseaduse väljatöötamine ja maksmapanemine, maakorraldus ja tähtsad ühiskondlikud korraldused. Peale selle on Asutaw Kogu enese otsustada wõtnud terve rea küsimusi, mis on märgitud üles § 11-das, kuid selles paragrahwis on ka üles tähendatud need küsimused, mida meie wõime nimetada jookswaks seadusandlikuks tööks ja mida Asutaw Kogu wõib jätta seadusandliku delegatsiooni hooleks. § 11 leiame nimelt punkt

„a“, „b“, osalt punkt „e“ ja „g“ all asju, mis seadusandliku delegatsiooni võimkonda wõiwad kuuluda. Praeguse seaduse § 2 esimeses pooles on üles tähendatud, et kõik küsimused, mis § 10 sisaldab, peawad ilma erandita Asutawa Kogu võimkonda jääma. § 11 on terve rida küsimusi, mis wõiwad Asutawa Kogu kui ka seadusandliku delegatsiooni võimkonda kuuluda ja sellepärast asus põhiseaduse komisjon sellele seisukohale, et Asutaw Kogu ise ära otsustab, missugused küsimused nendest, mis § 11 ära tähendatud, ta enese otsustada jätab ja missugused delegatsiooni alla kuuluvad. Kui meie edasi seadusandliku delegatsiooni võimkonna juures peatame, siis tuleb tähele panna neid küsimusi, mis § 11 punkt „a“ all on ära tähendatud. Seal on öeldud: annab välja seadusi. § 10 põhiseaduses ütleb, et Asutaw Kogu oma ülesandeks jätab tähtsamate ühiskondlikkude seaduste maksmapanemise, loomulikult peab mingisugune organisatsioon, asutus selle kohta olema, kes otsuse teeb, missugused seadused on tähtsad ühiskondlikult ja missugused mitte, mis seega peawad seadusandliku delegatsiooni otsustamise alla minema. Põhiseaduse komisjon asus seisukohale, et küsimuste lahendamine ja nendele sihi andmine jääks Asutawa Kogu juhatuse hõoleks, kes walitsuse poolt esitatud ja wõib olla ka üksikute Asutawa Kogu liigefe algatüsil üleswõetud küsimustele ühe wõi teise käigu annaks.

Edasi, § 11 täht „b“ all on tähendatud, et Asutaw Kogu endale ülesandeks seab wabariigi sissetulekute ja wäljaminekute eelarwete läbiwaatamise. Kuid seda silmas pidades, et praegustel rasketel oludel Wabariigi Walitsus ei suuda kindlat eelarwet Asutawale Kogule ette panna, arwesse wõttes, et Asutaw Kogu koos on ja ise krediiti ametkondadele määrab, asus põhiseaduse komisjon seisukohale, et niisugune nähtus mitte loomulik ei ole. See õigus peaks loomulikult Wabariigi Walitsuse käest ära tulema ja üle minema Asutawa Kogu poolt asutatawa seadusandliku delegatsiooni kätte. Sellepärast on ka põhiseaduse komisjon sellekohase määruse eriseadusesse üles wõtnud. Siis tuli weel silmas pidada, et Asutawa Kogu istangute waheaegadel on juhtumisi, kus Wabariigi Walitsusel on mitmesuguste kaubanduslikkude operatsioonide tarbeks ja ülesanneteks waja laenusid teha. Wõimatu on lühikese aja jooksul, mis kaubanduse operatsioonide juures iseära-

nis tähtis, Asutawat Kogu kokku kutsuda. Sellepärast leiti wõimaliku olewat nende ülesannete täitmist anda Asutawa Kogu poolt elulekutsutawa seadusandliku delegatsiooni hõoleks. Siinjuures asus põhiseaduse komisjon seisukohale, et seadusandliku delegatsiooni võimkonda ei käi mitte uute maksude määramine, endiste maksude aluste muutmine ja uute monopoolide maksmapanemine. Küsimuse juures, kas raha wäljaandmist ja sisemiste laenude tegemist anda seadusandliku delegatsiooni hõoleks, tulid mitmesugused arwamised kuuldawale — poolt ja wastu, kuid jõuti otsusele, et töö otstarbekohasuse pärast on soowitaw, et nende küsimuste lahendamine peaks jääma Asutawa Kogu poolt elulekutsutawa seadusandliku delegatsiooni hõoleks.

Edasi tuleb peatada ajutise walitsemise põhiseaduse § 20 juures, millest wälja minnes seadusandliku delegatsiooni eel nõusse teataw paragrahw paigutati. § 20 kõneleb Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutusele wõtmisest nende süütegude pärast. Siin kõneleb see paragrahw, et wastutusele wõib wõtta, arreterida wõi süüdlaste isikute korterid läbi otsida ainult Asutawa Kogu otsuse põhjal ja kui Asutaw Kogu ei peaks mitte koos olema, siis otsustab need küsimused seadusandlik delegatsioon. Sellest seisukohast wälja minnes, et ka Asutawa Kogu istangute waheaegadel meil olemas on rahwaesitus, ei tohi meil parlamentlik ülewalwe puududa, ja arwesse wõttes ajutise walitsemise korra § 20-t, wõttis põhiseaduse komisjon praegusesse ettepanekusse § 4 ja 5. § 5 sisaldab seda, mis on ette nähtud ajutises walitsemise korras § 20-das, kuna § 4 sisaldab seda, mis on ette nähtud ajutises walitsemise korras § 11 punkt g all. Peale nende küsimuste, millest ma siin kõnelesin ja mis on ära tähendatud §§ 2, 3, 4 ja 5, nimelt, mis Asutawa Kogu poolt elulekutsutawa seadusandliku delegatsiooni võimkonna ära tähendab, asus põhiseaduse komisjon sellele seisukohale, et Asutaw Kogu oma otsuste läbi wõib delegatsiooni kätte anda kõik muud küsimused ja ülesanded, mis tema heaks arwab ja mis tema arwamise järele mitte ei kuulu eriti äratähendatud küsimuste hulka, mis § 10-das.

Kui meie seadusandliku delegatsiooni seaduse järgmise osa, delegatsiooni kokkuseade juurde läheme, siis selgub § 8 lugedes, et põhiseaduse komisjon asus sellele seisukohale, et delegatsiooni asu-

tamise juures tuleb silmas pidada Asutawa Kogu kokkuseadet. Ja sellepärast peab seadusandlik delegatsioon eneses peegeldama kõiki neid woolusid, mis Asutawas Kogus aset on wõtnud. Jagajaks tuleb wõtta arw 4, sest selle läbi on wõimalik kõiki rühmi ka kõigepisemaid, mis meil Asutawas Kogus, seadusandliku delegatsiooni tööst osa wõtma kutsuda. Mõnelt poolt tulid põhiseaduse komisjoni liigete seas hääled kuuldawale, et seadusandliku delegatsiooni kokkusead wõiks wast suurem olla, et seadusandliku delegatsiooni moodustamise juures wõiks jagajaks arw 2 wõtta. Kuid silmas pidades, et Asutaw Kogu seadusandliku delegatsiooni asutamisega tahab tööd korraldada, kergendada ja kiirendada, aga mitte jälle uut suurt ja rasket aparaati luua, milles liikmete arw poole vähem Asutawa Kogu liikmetest, nimelt 60, kui jagajaks ette pandud arw 2 wõtta, sellepärast jõudsid põhiseaduse komisjoni liikmed seisukohale, et see mitte soowitaw ei ole, see wõiks ainult delegatsiooni tööd takistada. Tuli ka hääli kuuldawale, et seadusandliku delegatsiooni liigete arw wõiks väiksem olla, kui ettenähtud arw 30, kuid ka siin leiti, et see seisukoht mitte wastu wõetaw ei ole. Kui meie seisukoha omaks wõtame, et seadusandliku delegatsiooni istumised on otsuswõimulised, kui neist $\frac{2}{3}$ liigete arwust osa wõtab, tähendab, 30-st liikmest 20, ja et otsused tehakse häälteenamusega, see on iga otsuse tegemise juures tunnistatakse otsus wastu wõetuks, kui kõigewähemalt 11 häält poolt saanud, siis ei wõi delegatsiooni liigete arwu vähendada, sest siis wõetaks otsused ja määrused wastu, mis õige wäikse häältearwuga tehtud.

Edasi tuleb asjaajamise korra juures peatada, nimelt § 11 juures. Mõõda minnes tähendasin, et seadustele ja küsimustele käigu peab määrama Asutawa Kogu juhatus. Sellekohane määrus on selles eelnõus wastu wõetud, kuid seda silmas pidades, kas üks wõi teine seaduseelnõu kuulub Asutawa Kogu wõi delegatsiooni wõimkonda, wõib mõtete lahkuminek tulla ja selles mõttes leidis põhiseaduse komisjon, et wõimalik on $\frac{1}{3}$ Asutawa Kogu ja $\frac{1}{3}$ seadusandliku delegatsiooni liigetele õigust anda oma veto õigust tarwitada ja nõuda, et üks wõi teine küsimus, mis seadusandliku delegatsiooni kätte on antud, uuesti tagasi saadetakse Asutawa Kogu üldisele koosolekule otsustamiseks, kas kuulub ta Asutawa Kogu enese wõi

seadusandliku delegatsiooni kompetentsi. Ja selles mõttes on § 12 wastu wõetud sel näol, et $\frac{1}{3}$ delegatsiooni wõi $\frac{1}{3}$ Asutawa Kogu liigetel on õigus küsimuse otsustamist Asutawa Kogu täiskogule uuesti ette panna.

Siis tulid mõnelt poolt hääled kuuldawale, et seadusandliku delegatsiooni asutamisega luuakse paralleel asutus Asutawa Kogu kõrwal, kes kuidagi moodi wõiks Asutawa Kogu autoriteeti warjata wõi püüda Asutawa Kogu wõimu enese kätte kiskuda. Ülaltähendatud paragrahwi läbi on otsekohe see püüdmine paraliseeritud. Kuid siin tuleb silmas pidada, et küsimused, mis praeguses eelnõus § 4 ja 5 on ette nähtud, ei käi mitte selle veto õiguse alla. § 4, nagu ma tähendasin, määrab, et Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegevuse üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida, walitsusele anda juhtnõore ja ülesandeid. Põhiseaduse komisjon asus seisukohale, millest ma juba enne tähendasin, et Asutaw Kogu oma istangute waheajal ei tohi mitte ülemwalwet wabariigi walitsemise kohta katkestada. Ja seda walwet peab siis ka teostama seadusandlik delegatsioon, sel ajal kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole. Ja kui anda $\frac{1}{3}$ seadusandliku delegatsiooni liigetele veto õigus, nagu see on tähendatud § 12, ka Asutawa Kogu istangute waheajal § 4 kohta, siis puudub seadusandlikul delegatsioonil wõimalus seda parlamentlikku walwet Wabariigi Walitsuse kohta täiel määral ja ulatusel tarwitada.

Teiseks tuli § 5 juures silmas pidada, et eriti wabariigi walitsemise ajutise korra § 20 järele lähewad Asutawa Kogu istangute waheaegadel need küsimused seadusandliku delegatsiooni kätte, nimelt Asutawa Kogu liigete ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutusele wõtmise, arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise ettepanekud. Ja sellest veto õigusest peab ka mainitud § 5 waba olema. Nendel eeltoodud põhjustel ongi §§ 4 ja 5 välja jäetud. Üksikute küsimuste arutamise juures wõiwad tulla nähtused, et teataw osa delegatsiooni liigetest § 12 antud õigust obstruktsiooni mõttes tarwitada tahab. Kuid et seda ei sünniks, wõeti otsus wastu, mis järgmises paragrahwis fikseeritud.

Siis tahtsin ma veel üht põhimõtte-likku küsimust puudutada, mis on ära tähendatud § 18. Üksikute Asutawa Kogu

liigete kui ka põhiseaduse komisjoni liigete hulgas tulid hääled kuuldawale, et seadusandliku delegatsiooni asutamisega wõiks wast mingisugune Asutawale Kogule paralleel asutus loodud saada, kes wõib selle täieliku wõimu oma kätte kiskuda ja Asutawa Kogu autoriteeti wast neegerima hakata. Et seda mitte ei sünniks, jõudis põhiseaduse komisjon üksmeelsele otsusele, et seadusandlik delegatsioon on ainult Asutawa Kogu abiorgaan ja tema poolt wastuwõetud seadused wõi korraldused hakkawad maksma, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena wõi korraldustena „Riigi Teatajas“ välja kuulutatud. Tekkisid waidlused selle kohta, et Asutawal Kogul peaks olema õigus seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud otsuseid seisma panna. Sellekohase paragrahwi leiate 18-a alt. See paragrahw sai niisama palju hääli poolt kui wastu. See paragrahw oleks aga üleliigne, kui silmas pidada § 12, kus on wõimalik iga küsimuse juures otsustada, kas ta käib seadusandliku delegatsiooni wõi Asutawa Kogu wõimkonda. Peale selle tuleb arwesse wõtta § 18. Lähem defineerimine mingisuguse uue paragrahwi näol oleks täitsa ilmaaegne. Nõnda siis on lühidalt selle eelnõu põhimõtted, millega põhiseaduse komisjon Asutawale Kogule esineb. Kui Asutaw Kogu selle eelnõu wastu wõtab ja maksma paneb, siia soowitawad parandused ja uuendused ligi lisades, on loota, et suur osa jookswat seadusandlikku tööd, mis Asutawa Kogu esimese järgu tööde läbiwiimist ja maksmapanemist takistab, teise asutuse kätte läheb, ja Asutawal Kogul awaneb wõimalus § 10 tähendatud ülesannete läbiwiimisele asuda.

J. Uluots (maal.): Nende seletuste kohta, mis praegu härra Seljamaa kõnest kuulsin, wõiks palju wastu rääkida, ja õige asjalikult, sest väga mitmed neist seletustest on ainult siis arusaadawad, kui isewiisil aru saada riigiõigusest. Nii näiteks ei teostata riigiwõimu asutawat funktsiooni mitte ainult siis, kui wana riigikord on langenud, waid ka kui korralik riigiwõim olemas on. Niisama wõiks palju rääkida selle eelnõu kohta, mis praegu Asutawas Kogus arutamisel on, nii hästi põhimõtteliselt kui ka üksikasjaliselt. Kuid Asutaw Kogu peaks siiski wõimalikult vähe rääkima ja wõimalikult palju tööd tegema. See eelnõu, mida meie praegu arutame,

on ajutise iseloomuga, ja ma kordan, et ta weel ajutisem saab olema. Siis edasi, — väga tarwilik on, et meie walitsuseaparaat hästi töötaks ja loota on, et wiimane seadusandliku delegatsiooni elluwiimisega kiirem ja korralikumalt hakkab töötama. Lõppude-lõpuks on wist ka väga tähtis, et Asutaw Kogu ennast mitte ei koormaks väikeste seadusandlike töödega ja mitmesuguste küsimustega, mis walitsemise alasse puutuwad. On loota, et nendes asjades delegatsioon Asutawa Kogu tööle kergendust toob. Nendel praktilistel põhjustel, iseäranis walitsemise lahendamise ja Asutawa Kogu töö wiljakuse tõstmise otstarbel arwab maaliit, et praegusel ajal pikemalt käesolewa seaduse kohta waielda ei maksa ja sellepärast tema nendest wasturääkimistest, mis asja kohta wõiksid olla, loobub. Ta wõib ainult soowitada, et peale tema ka teised erakonnad sellele teguwiisile järgneksid. Lõpuks ei wõiks siiski awaldamata jätta ühte soowi, nimelt et Asutaw Kogu käesolewa seaduse awaldamisega nõnda kaua ei wiivitaks, nagu see ajutise põhiseadusega sünnib. Wastasel korral wõidak järele seletustega tulla, et kohast paragrahwi ei olla, nagu seda möödaläinud koosolekul autoriteetlikult seletati ja weel autoriteetlikumalt tõendati, ja missugused seletused ning tõendused korralikus riigis ei peaks päewakorras olema.

Juhataja A. Rei: Sõnasoowijaid ei ole. Kuna täna sel koosolekul weel wana kodukord maksab, siis peaks, kui üldisel arutamisel enam keegi rahwaesitajatest sõna ei wõta, üksikasjalisele arutusele üle minema.

Aruandja J. Seljamaa: Mina paluksin Asutawat Kogu, et ta üksikasjalisele arutusele üle läheks, sest et rhs. Uluots siin mingisuguseid uusi wäiteid ette ei toonud, peale soowide, millega muidugi ühineda wõib.

Juhataja A. Rei: Kuna üldisel arutamisel sõnasoowijaid ei olnud, siis panen hääletamisele, kas minna üksikasjalisele arutamisele üle? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud üksikasjalisele arutamisele üle minna.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): Seadus seadusandliku delegatsiooni kohta.

K. Parts (rhwi.): Mina leian, et see pealkiri natuke liiga kohmakas on ja pa-

nen ette „Seadus seadusandliku delegatsiooni kohta“ asemel „Seadusandliku delegatsiooni seadlus“. See sõna „seadlus“ on õigusseaduslikus kirjanduses tarwitusel olnud ja wõõraskeeles, näiteks Wene keeles tuleks see ümber pannes „poloshenie“, ja on ka juba meil tarwitusel olnud.

Aruandja J. Seljamaa: Komisjon sellekohase seletuse korral leidis ka, et see pealkiri natuke kohmakas on, kuid kui meie niisuguse pealkirja asemele paneme „Seadusandliku delegatsiooni seadlus“, ei ole ka lugu parem. Meie internaloogia ei ole mitte nõnda välja arenenud, et siin eksitusi ei tuleks. Kui meie nüüd ütleme: „Seadusandliku delegatsiooni seadlus“, siis wõiks kahemõttelisi arwamisi tulla, et see mingisugune seadus on, mis seadusandliku delegatsiooni poolt on wastu wõetud ja maksma pandud. Sellepärast mina arwan just, et ehk küll komisjoni poolt wäljatöötatud pealkiri natuke kohmakas on, kuid ka teine pealkiri, mis herra Parts'i poolt on ette pandud, seda kohmakust ei paranda.

J. Westholm (rhw.): See, mis ütles komisjoni esimees, ei ole mitte täiesti õige. Kui ütleme kooliseadus, kohutuseadus, siis ei mõista meie mitte, nagu oleks kool wõi kohus seaduse andnud. See sõna, nagu herra Parts tähendas, ei ole mitte uus; „seadlus“ on juba Wiedemann'il tarwitusel olnud. Nii et meie wõiksimme selle igatahes wastu wõtta ja see kõlaks paremini. Ma pean tähendama, et komisjonis oldi sel seisukohal, et wõib wastu wõtta, kui ette pannakse parem pealkiri.

Aruandja J. Seljamaa: Ma ütlen sedasama, mis ma enne ütlesin. Ette pandud parandus on sisuliselt umbes seesama, mis komisjoni enamuse poolt wastu wõetud. Ma ei öelnud, et ma ta wastu olen, ja wormiliselt tema wastu kõneleksin, kuid leian, et ta mitte parem ei ole.

Juhataja A. Rei: Seega on tehtud parandus herra Parts'i poolt seda seaduse nimetust muuta järgmiselt: Seadusandliku delegatsiooni seadlus. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen § 1 ühes pealkirjaga hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): Wõimkond. § 2. Seadusandlik delegatsioon annab seadusi ja korraldusi neil aladel, mis Asutaw Kogu wabariigi walitsemise ajutise korra § 10 järele eriti oma ülesandeks ei ole wõtnud ja sama korra § 11 järele ei wõta.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 2 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 3. Peale § 2 nimetatud tegewusala läheb wabariigi walitsemise ajutise korra § 11 tähendatud ülesannetest seadusandliku delegatsiooni kätte: 1) Krediidide määramine wabariigi ametkondile ja riigi eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni 1919 a. täieliku eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule. 2) Otsustamine raha wäljaandmise, sisemiste laenu tegemise ja Asutawa Kogu istangute waheajal ka edasilükkamatu wäliste laenu tegemise kohta.

Märkus. Punkt 1. tähendatud ülesannetest ei käi seadusandliku delegatsiooni wõimkonda uute maksude määramine, endiste maksude aluste muutmise ja uute monopoolide maksmapanemine.

J. Westholm (rhw.): Rahwaera-kond paneb ette selle paragrahwi esimest punkti muuta, jätta wälja „1919 a.“ ja sõna „täieliku“ järele panna „aasta“. Peasjalikult sellepärast, et 1919 aasta aruanne wõimalikult ruttu ilmub, aga ma usun, et Asutaw Kogu siis koos on, kui 1919 a. möödab on, ja waewalt on loota, et järgnew uus eelarwe Asutawale Kogule sisse antakse, ja jällegi oleks soowitaw, et eelarwe läbi waadataks aasta algul.

L. Olesk (töer.): Minu arust sõna „riigi eelarwete“ õige ei ole, sest riigil on üks eelarwe. Ma panen ette „riigi“ ära jätta wõi sõna „riigi“ järele panna „osaliste“. Mis puutub teisesse, ei wõi ma nõus olla, et Asutawa Kogu istangute waheajal raha wäljaandmine delegatsioonile antaks. Ma panen ette „Asutawa Kogu istangute waheajal“ ette otsa panna.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

A. Rei (sd.): Ma panen ette punkt 2 „raha wäljaandmise ja sisemiste laenu tegemise“ wälja jätta. Seda, et on tarwis sisemist laenu teha, wõib alati pikema aja peale ette ära näha ja rahaministee-

riumil on alati võimalik selles asjas warakult Asutawale Kogule kawatsusi ette panna. Seda ei otsustata mitte päewa-pealt ja täiesti võimalik on Asutawa Kogu istumistel sisemise laenu küsimust otsustada. Ennem, võib olla, oleksin ma walmis järele andma, et raha wäljaandmist wõiks jätta seadusandliku delegatsiooni funktsiooniks. Mis aga wälislaenudesse puutub, siis peab ütleva, et need ei olene üksnes meie walitsusest ja tema kawatsustest: siin tuleb juhuslikkude ja silmapilksete wäliste oludega rehkendada. Võib näiteks juhtuda, et just Asutawa Kogu laialioleku ajal ootamata selgub, et on võimalik laenu teha, milleks senni ei paistnud lootusi olewat. Siin tuleb asi ruttu otsustada ja miskisugune asutus peab olema, kes selle otsuse kohe annaks. Sellepärast arwan ma, et wäliste laenude tegemise wõiks jätta seadusandliku delegatsiooni funktsioonide hulka. Sisemiste laenude üle otsustamist seadusandliku delegatsiooni kätte jätta on täiesti üleliigne. Raha wäljaandmise kohta wõiks wast weel waielda, aga ma kaldun siiski selle poole, et seda funktsiooni seadusandlikule delegatsioonile mitte waja ei ole jätta. Nii panen ma ette raha wäljaandmist ja sisemiste laenude tegemist seadusandliku delegatsiooni wõimkonnast wälja jätta.

Juhataja A. Birk: Kirjalikult on sisse tulnud üks ettepanek rhs. Olesk'i poolt § 3 punkt 1. sõna „riigi“ wälja jätta. Peale selle teatas ta, et ta oma teise ettepaneku asemel ühineb rhs. Rei ettepanekuga. Neid, kes soowiwad selle paragrahwi kohta sõna wõtta, palun silmas pidada ka neid parandusi, mis tehtud.

P. Põld (rhw.): Mina tahtsin igatahes selle wastu rääkida, et raha wäljaandmine peaks ainult Asutawa Kogu kätte jääma, sest praegusel ajal, kus paljud asutused alles saamisel ja tekkimisel, on võimalusi, mida igakord ette näha ei saa, kus meil weel eelarwe kujunenud ei ole. Siin peaks küll võimalus olema teatawal ja sellepärast peaks ka seda asja otsustada wõima niisugustel tingimistel ja peaks niisugune lubamine sagedamini võimalik olema ette wõtta ja sellepärast peaks seda üks asutus tegema, mis sagedamini kokku tuleb, kui nüüd Asutaw Kogu, kes wististi nii alati koos ei ole.

L. Olesk (töer.): Toetan weel ükskord rhs. Rei ettepanekut. Kui meil Asutawas Kogus liikmed ainult selleks olek-

sid, et hääletaksid, kui tõesti kõik otsused rühmades ära tehakse ja üks rühma esitaja niisama hästi saaks Asutawa Kogu liigete arwamist awaldada, kui kõik terve Asutaw Kogu, aga ma usun, et rühmades lahkuminekuid olla võib, et rühmad wäga sagedasti ühes ja teises asjas peawad oma liigetele wabaduse jätma, kus nemad oma südametunnistuse järele hääletawad, ja mina arwan, et meie siis mitte ühe wäikese kogu kätte ei wõi anda küsimusi, mis saatuslikud wõiwad olla, ja ma usun, et just raha wäljaandmise küsimus walitsuse tegewuse ülewälwe all peab olema. See on niisugune küsimus, mida wäikses kogus wõidakse teisiti otsustada, kui ta suures kogus otsustatakse, ja sellepärast ei wõi mina niisugust tähtsat otsust mitte wäikse delegatsiooni kätte anda ja pean selle wastu olema.

Aruandja J. Seljamaa: Komisjoni aruandjana pean tähendama, et küsimused, millest kõnelesid Asutawa Kogu liikmed Rei ja Olesk, olid arutamisel komisjonis. Nende mõtetest paistab wälja umbusk Asutawa Kogu poolt elulekutsutawa seadusandliku delegatsiooni wastu. Meie oleme teatawas waimlises õhkkonnas üles kaswanud, kus ei usaldata üksikute isikute ja asutuste tegewust; ei usaldata ka siis, kui asutustele otsekohe- sed ülesanded on antud; nüüd kardame, kas tõesti see asutus neid funktsioone, mida meie tema peale tahame panna, kurjasti ei tarwita. Ma usun, et umbusku seadusandliku delegatsiooni wastu ei tohi meil mitte olla. Peale selle tuleb silmas pidada, et iga erakond esitajad delegatsiooni saadab ja nende järele walwab terve rühm, kes esitajate selja taga seisab, ja kes neile seaduse korras direktiive wõib anda. Umbusk, mis ettepanekutest silma paistab, ei ole mitte põhjendatud. Rhs. Põld juba kõneles, et praegusel silmapilgul töö otstarbekohasuse, lihtsustamise, kiirendamise pärast ei wõi mitte seadusandliku delegatsiooni käest neid küsimusi ära wõtta ja ainuüksi Asutawa Kogu kätte anda. Meie istume koos juba kolm kuud ja senni usaldasime nende ülesannete täitmise walitsuse hooleks, miks siis ei wõi nüüd neid anda delegatsiooni kätte. Seadusandlikus delegatsioonis on Asutawa Kogu kõigi rühmade esitajad ja meil ei ole mitte kartust, et need küsimused sel kombel otsustatakse, et nad Asutawa Kogu enamuse otsustele mitte ei wasta. Komisjoni enamuse sei-

sukohale kindlaks jäädes leian mina, et parandused, mis rahvasaadik Rei ja Olesk'i poolt selles suhtes ette on pandud, ei ole wastuwõetavad. Mis puutub rhs. Olesk'i parandusse sõna „riigi“ asjus, siis leian mina, et see sõna võib välja jääda. Rhs. Westholm'i parandustega ühinen. Ma teen ühe ettepaneku hääletamise järjekorras. Kõigepealt hääletada enne, kui meie paranduse juurde läheme, § 3 sissejuhatus.

Juhataja A. Birk: Selle wastu ei waielda? Siis panen ma kõigeenne hääletamisele § 3 sissejuhatus, mis järgmiselt käib: „Peale § 2 nimetatud tegewuse-ala läheb wabariigi walitsemise ajutise korra § 11 tähendatud ülesannetest seadusandliku delegatsiooni kätte.“ (Hääletatakse.) Nähtawana murega on sissejuhatus wastuwõetud.

Mis puutub punkt 1, siis on tema kohta kaks parandust tehtud: üks rhs. Olesk'i poolt, nimelt: sõna „riigi“ välja jätta; teine rhs. Westholm'i poolt, millega ka komisjoni aruandja ühines, mis järgmiselt käib: „Krediitide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ja kinnitamine kunni täieliku aasta eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule.“

J. Westholm (rhw.): Ma toetan ettepanekut, sõna „riigi“ välja jätta.

Juhataja A. Birk: Ühine redaktsioon oleks siis järgmine: „Krediitide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ja kinnitamine kunni täieliku aasta eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule.“ See oleks ühine redaktsioon. See on uus ettepanek. Kas soovib komisjoni aruandja nende ettepanekute kohta sõna wõtta?

Aruandja J. Seljamaa: Olen nende paranduste poolt, nagu nad ette kant.

K. Parts (rhw.): Ma arwan, sõna „riigi“ peaks välja jääma, sest kuigi siin ametkondade eelarweid mõeldakse, peame meie siiski selle poole püüdma, et ühine riigikulude ja -tulude eelarwe sisse antaks. Sellepärast panen ma ette seda paragrahwi selles redaktsioonis wastu wõtta, mis akl. Westholm ette pani.

Aruandja J. Seljamaa: Siin tuleb silmas pidada, et krediitide ja eelarwete läbiwaatamine tähendab üksikute krediitide ja üksikute eelarwete läbiwaatamist

seadusandliku delegatsiooni kaudu sennikaua, kunni kogu eelarwe Asutawale Kogule ette pannakse. Paluksin seda mitte ära segada. Esimese osa mõte on see, et ametkondadele määratud osalised krediidid ja nende eelarwed delegatsiooni arutamise alla käiwad. Leian, et rhs. Westholm'i parandus täitsa wastuwõetaw on.

K. Parts (rhw.): Wõiks ka wast sellega leppida, et eest „riigi“ ära jääks, aga siis tuleks see sõna lõpu panna, „kunni täieliku riigi aasta eelarwe ettepanemiseni“. Ametkondadel ei ole eelarwet tulude ja kulude poolest, sest nende sissetulekud seisawad krediidi saamises, mis ametkondadele määratakse nende wäljaminekute katmiseks. Sellepärast arwan ma, ei ole tarwis iseäraldi toonitada, nagu oleksid ametkondadel spetsiaal eelarwed.

T. Kalbus (töer.): Nagu ma mäletan, oli selle küsimuse üle komisjonis läbiarääkimisi ja „eelarwete“ wõeti selleks sisse, et ära näidata, et delegatsioonis wõimalus oleks ka sissetulekute kohta midagi öelda, ja meile seletati, et rahaministeeriumil on teatud eelarwed, mis wõiksid tulla delegatsiooni otsustamise alla. Alguses on öeldud „krediidi määramine“, nii ei wõi siin sissetulekust juttugi olla. Et aga seda mõistet ära öelda, wõeti „eelarwe“ sisse. Sellepärast arwan ma, ei pruugi sõna „riigi“ sisse panna, sest et siin kogu eelarwe läbiwaatamiseks jätetakse.

K. Parts (rhw.): Ma paneksin lõpuks ette, et wõiks alguses „eelarwe“ jääda, nagu selgub on siin ametkondade eelarwetest jutt, lõpuks aga tuleks sisse wõtta sõna „riigi“ ja sellega käiks lõpp nii: „Kunni täieliku riigi eelarwe wastuwõtmiseni.“ Sõna „aasta“ võib täiesti välja jätta.

A. Rei (sd.): Kõigeparem on endise teksti juurde tagasi pöörata. (Naer.) Tuleb ikka parem ja libedam välja ja on mõistlikum. Siin on krediitide läbiwaatamine ja eelarwete kinnitamine. Esimeses osas on siin ametkondade eelarwetest räägitud ja lõpul terwest eelarwest, mille teostamine meie ideaal on. Tähendab, et siin on jutt riigi eelarwest ja et sellepärast ei ole tarwis sinna sõna „riigi“ juurde lisada. See teeks lause wäga raskeks.

L. Olesk (töer.): Ma toetan ikka oma ettepanekut. Nagu esimeses osas tähendab

datud, panewad ametkonnad üksikult eelarwed ette. Paneksid nad üheskoos ette, siis oleks see riigi eelarwe ja siis ei oleks siin pärastpoole tarwis sõnu „riigi eelarwe“. Kui aga ametkonnad kuude ja weerandaastate kaupa eelarweid ette panewad, siis ei saa terwet riigi eelarwet kokku seada, waid meie seadusandlikul delegatsioonil tuleks ikka üksikute eelarwete läbiwaatamisega tegemist teha. On iseenesest mõistetaw, et riigil ei saa mitu eelarwet olla, waid need saawad ametkondadel olla. Sellepärast panen ette sõna „riigi“ eesotsas wälja jätta.

P. Põld (rhw.): Ma toetan komisjoni redaktsiooni „riigi eelarwete“. Meil on praegu tegemist just eelarwetega, sest praeguse aja praksise järele on meil olnud „eelarwed“ ühe kuu, kolme kuu, nüüd wiimati 6 kuu jaoks. Sõna „riigi“ ütleb seda, et eelarwe peab mingisugusel määral ometi ühine olema, kõigi ametkondade nõudeid kokku wõttes ja kokkukõlasse wiies. Kui meie igale ametkonnale tema nõudmise peale raha wälja saadame, nii palju kui ta seda tarwitab, ilma järele küsimata, kas teised ametkonnad ka wastawalt oma nõudeid rahuldada saawad, siis wõiksim eelaw soowimata seisukorda sattuda. Sellepärast rõhutan veel kord, et meie sõna „riigi“ tingimata peaksime alles jätma, sest see sõna wõtab terwelt selle kõik kokku, mis meie eelarwega üldse öelda tahame ja kuhu meie püüame.

W. Ernits (sd.): Teen ettepaneku sõna „eri“ juurde lisada enne sõna „eelarwete“.

H. Kuusner (rhw.): Et meie töö mitte opositsiooni ei looks, panen ette selle paragrahwi redigeerimine uuesti komisjoni kätte anda, et komisjon seda veel täielikult läbi arutaks ja siis lõpulikult ja küpsel kujul seda ette kanda wõiks. (Naer ja hüüded: Õige, õige!)

J. Wain (sd.): Alguses olid komisjonis arutamisel kuulised eelarwed, kuuliste eelarwete juurest tuldi kolmekuuliste juurde. Parandus teeks just selle kolmekuulise eelarwe kinnitamise wõimatuks. Paragrahwi nii redigeerides, nagu ta seisab eelnõus, ei mõeldud ametkondade eelarwet, waid ikkagi riigi eelarwet, mille juurde Asutaw Kogu warsti tagasi tuleb, kui ta natukene aega veel räägib. Ja wõiksin öelda, et wana redaktsioon on sellepärast õnnelik, igatahes kõigeõnne-

likum, ja wõiks teda ilma pikema waidlusest wastu wõtta. Tendents on tõepoolest see, et ikkagi tulla selle ühise riigi eelarwe juurde ametkondade eelarwete juurest, mis wõiwad üksteisele wastu minna. Kui rahaministeerium eelarweid ilma teistelt nõu küsimata teeks, siis wõiks see sissetulekute peatükid üksteisele wastuwaidlewateks teha, niisamuti ka wäljaminekute omad. Põhiseaduse komisjon sihtis igatahes selle poole, mis warsti hakatakse heaks kiitma. Kas teist korda sõnade „riigi täieliku eelarwete ettepanemiseni“ veel lisada juurde sõna „eelarwete“ ei ole nii tähtis, kui sõnad „riigi eelarwete läbiwaatamine“? Sõna „täieliku“, mida kohe wälja jätta taheti, peaks tingimata alles jääma, selle mõiste on igatahes selge. Teda peaks panema sõna „riigi“ järele. Kui meie tema ettepoole mahutame, siis tuleks wälja „täielik riigi aasta eelarwe“, sest pooliku riigi eelarwet ei wõi ju olla. Lõpulik redaktsioon oleks siis sarnane:

„Krediitide määramine wabariigi ametkondile ja riigi eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni riigi täieliku aasta eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule“.

Et siin kaks korda kordub „riigi“, ei tähenda palju. Siin ei ole belletristika, waid seadus. See peaks wõimalikult selge olema.

Aruandja J. Seljamaa: Meil tuleb siin kaht asjaharu silmas pidada. Esiteks täielik „riigi“ eelarwe ei käi mitte seadusandliku delegatsiooni wõimkonda. Sellel seisukohal asus põhiseaduse komisjon ja ma arwan, et Asutaw Kogu peaks sellele seisukohale asuma, et üksikutele ametkondadele on tarwis krediiti ja et üksikud ametkonnad oma krediitide saamise juures peawad üksikud eelarwed ette panema, milles nad näitawad, kust ja mil wiisil saawad nemad oma sissetulekud. Need eelarwed käiwad sennikaua, kui täielik eelarwe pole Asutawale Kogule ette pandud, seadusandliku delegatsiooni läbiwaatamise alla.

Riigil ei wõi mitte mitu eelarwet olla, riigi eelarwe on üks, mis ka eneses sisaldab üksikud krediidid ja üksikud eelarwed. See täielik eelarwe käib Asutawa Kogu alla. Selles suhtes kõigeõnnelikumad on parandused: Olesk'i parandus sõna „riigi“ wälja jätta, sõna „1919“ asemele panna „riigi täieliku eelarwe ettepanemiseni“. Need parandused oleksid

kõigewastuwõetawamad. Punkti sisu oleks järgmine: „Krediitide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni riigi täieliku eelarwe Asutawale Kogule ettepanemiseni.“ (W a h e l h ü ü d e d: K u h u j ä ä b a a s t a?) Siin küsitakse koha pealt, kuhu jääb aasta, aga peab seda silmas pidama, et eelarwe all iseenesest mõista tuleb ikkagi aasta eelarwe, sest loomulikult on eelarwe ikka ühe aasta peale, nii et selle sõna kordamine minu arwates täitsa ilmaegne on.

Juhataja A. Birk: On weel parandus rhs. Ernits'a poolt: sõna „eri“ juurde panna enne sõna „eelarwete“. Rhs. Ernits wõtab oma ettepaneku tagasi. Siin on weel ettepanek rhs. Kuusner'i poolt, seda redaktsiooni uuesti komisjoni kätte anda.

H. Kuusner (rhw.): Ma wõtan oma ettepaneku tagasi, sest ta on teatawaid tagajärgi saawutanud. (Üldine naer.)

Juhataja A. Birk: Siis on nüüd jäänud ettepanek järgmisel kujul: „Krediitide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni riigi täieliku eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule.“

Siis on parandus: sõna „aasta“ panna sõna „täieliku“ järele. See parandus tuleb lahus hääletamisele. Kes on selle poolt, et sõna „aasta“ sisse wõtta? (Hääletatakse.) Poolt on 24 häält, wastu 24 häält. Hääled on pooleks läinud. Arwan, et wõisin eksida, sellepärast panen uuesti hääletamisele. (Hääletatakse.) 34 häälega 21 wastu on otsustatud see ettepanek wastu wõtta. Siis tuleb teises punktis 2 redaktsiooni: komisjoni redaktsioon, mis Asutawa Kogu liigetele kätte on antud, ja teine on rhs. Rei ettepanek, mis järgmine: „2. Edasilükkamata wälise laenude tegemise üle otsustamine Asutawa Kogu istangute waheajal.“ See parandus tuleb enne hääletamisele. (Hääletatakse.) 37 häälega 22 wastu on see parandus wastu wõetud. Nüüd tuleb § 3 hääletamisele uues redaktsioonis. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on § 3 wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 4. Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse

üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida, walitsusele anda juhtnööre ja ülesandeid.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! Ma pean selle paragrahwi wastu olema järgmistel põhjustel. Kui ma esimest korda sõna wõtsin, siis tähendas komisjoni aruandja, nagu paistaks temale ettekantud kõnedest wastu umbusaldus loodawa seadusandliku delegatsiooni wastu. Ma pean ütlema, et mul seda umbusaldust mitte ei ole, et ma seda ei karda, et seadusandlik delegatsioon püüab omandada ja enese kätte koondada niisugust wõimu, mis Asutawa Kogu wõimule kardetawaks wõiks minna. Asutawal Kogul on igal silmapilgul wõim ja jõud neile seadusandliku delegatsiooni püüetele piiri panna, kuid koguni teine motiiv on, mis mind sunnib selle paragrahwi wastu rääkima. Seadusandliku delegatsiooni ülesanded, nii nagu meie teda tahame luua, seisawad selles, et seadusandlik delegatsioon niisugust jookswat tööd ära teeks, mis hädapäraline on ja millel põhimõttelist tähtsust ei ole. Teiste sõnadega, et ta niisugused tööd ära teeb, mille kohta oletada ei pruugi, et Asutaw Kogu otsuseid, mis seadusandliku delegatsiooni poolt tehtud, tühjaks tegema hakkaks. Ehk olgugi, et arwamised lahku lähewad, siis neil lahkuminekul suuri tagajärgi olema ei saaks. Koguni teine on aga § 4. Kuidaswiisi seadusandliku delegatsiooni liikmeid walitakse, seda ei saa mitte ette ära öelda. Nüüd wõiks aga oletada, et teil on üks fraktsioon siin 30 kunni 20-liikmeline ja wäga tähtsas küsimuses lagunekse see fraktsioon sedawiisi, et ühele poole langeksid 5 liiget ja teisele 15—25. Siis on selge, et 5 20 wastu midagi öelda ei saa, aga mis teete teie siis, kui kõik need wiis asemikku on seadusandliku delegatsiooni liikmed. See ei pruugi mitte ühes rühmas juhtuda, waid kõigis rühmades. Selle tagajärg wõib olla, et seadusandliku delegatsiooni arupärimised walitsuselt koguni teise ilme wõiwad saada, kui Asutawa Kogu seisukoht on.

A. Rei (sd.): Ma toetan rhs. Olesk'it ja lisan oma poolt weel mõne motiivi juurde. Nimelt arwan, et § 4 ilmutaks umbusaldust, mille eest siin manitses komisjoni aruandja, kuid umbusaldust mitte seadusandliku delegatsiooni wastu, waid walitsuse wastu. Selle paragrahwi mõte on, et sellest järewalwest, mida

Asutaw Kogu teostab, weel liiga vähe on ja vaja on ka seadusandlik delegatsioon panna walitsuse järele walwama. Ma kahtlen, kas see asjale kasuks on. Minule tuletas see liig suur umbusaldus, mis § 4 wälja paistab Awertshenko naljajuttu meelde, kus kaks odessiiti ei saa uuri müügi ja ostuga hakkama, sest et üks ei usalda enne raha teise kätte anda, kui pole uuri wastu saanud ja teine ei usalda uuri anda enne, kui pole raha kätte saanud.

Ma arwan, et meil ei pruugi walitsuse wastu niisugust liialdatud umbusaldust tunda. Meie walitsus on küllalt kindlasti Asutawa Kogu järelwalwe all ja teist järelwalwe orgaani Asutawa Kogu kõrwal ei ole vaja. Kui meie walime seadusandliku delegatsiooni, siis mitte just otsekohe selle jaoks, et tema täielik Asutawa Kogu surrogaat wõi wastupeegeldus oleks. See, mis rhs. Olesk siin toonitas, on täitsa õige: seadusandlik delegatsioon arutab ja otsustab niisuguseid jookswa seadusandmise küsimusi, millel mitte väga suurt põhimõttelikkust tähendust ei ole, ja mille kohta arwata wõib, et Asutaw Kogu waikiwalt seadusandliku delegatsiooni otsusega nõusse jääb. See mõte on selgesti ja otsekohe wälja öeldud § 12, kus öeldakse, et iga seadusandliku delegatsiooni ettepanek Asutawasse Kogusse läbiwaatamiseks ja otsustamiseks läheb, kui seda 1/6 delegatsioonist wõi Asutawa Kogu liigetest nõuab. See tähendab — delegatsioon otsustab küsimusi, mis mitte suuri põhimõttelisi ja parteilisi lahkuminekuid ei ärata. Nii pea, kui aga küsimus terawalt parteilisi lahkuminekuid sünnitab, wõib 1/6 liigetest iga silmapilk nõuda, et küsimust Asutawa Kogu pleenum otsustaks. See paragrahw markeerib selgesti, et seadusandliku delegatsiooni ülesandeks just vähema tähtsusega seadusandlikkude küsimuste otsustamine on. Nüüd niisugusele komisjonile, mis on walitud jookswate vähema tähtsusega seadusandlikkude küsimuste otsustamiseks, anda wolitus, et tema oleks Asutawa Kogu kõrwal teiseks peremeheks walitsuse üle — see ei ole kuidagi põhjendatud. Ma arwan, et niisugust kahekordset wõimu meie walitsuse üle wist mitte tarwis ei ole. Toetan weel kord oma ettepanekut, et see paragrahw eelnõust wälja jääks.

P. Põld (rhw.): Mina tahaksin ometi selle peale tähendada, et see paragrahw

peaks sisse jääma, nagu meile ka maa-päewa praksis seda näidanud. Meie oleme praegu ajajärgus, kus palju ärewust ja umbusaldust, kus kõiksugu jutud tekkida wõiwad, kus arupärimisteks palju materjaali on, see materjaal nagu õhus hõljub. Tee peab igatahes lahti olema, et seda meeoleu ärewust, nagu ülimalt äärmisest õhuhõlumist aurumasinast, teatawa kaitseklapi läbi vähendada ja wälja päästa. Sarnaseks wõimaluseks on meil see paragrahw. Asutawat Kogu kokku kutsuda ei ole mitte kerge, seda wõiks ikka ainult siis, kui isesugused tõsised küsimused ees on. Et asutus, kus 120 intelligent jõudu kogu maalt saaks alati koos olla, alati kokku tulla, et teatawaid juhtnööre walitsusele anda, aru pärida jne., see ei ole mitte wõimalik ja sellepärast paneme meie seda seadusandliku delegatsiooni kohuseks sel ajal, kui Asutaw Kogu koos ei ole. Asi kujuneb niisuguseks, et seadusandlik delegatsioon esialgu kergemalt wõimaldab lihtsamatel juhtumistel walitsusele abiks olla ja aitab mõndagi küsimust lahendada. Kui aga selgub, et küsimus väga tõsist laadi on, siis tarwitakse muidugi õigust Asutawat Kogu kokku kutsuda. Mis härra Olesk ette tõi, siis peab tähendama, et wõimalus, kui kõik seadusandlikus delegatsioonis olewad fraktsiooni liikmed fraktsiooni teiste liigetega wastamisi läheksid niisuguse matemaatilise wõimaluse piirides, et seda tegelikult 1% juhtumisi wõib ette tulla.

J. Wain (sd.): Siin öeldi, et olla kahekordne walwe walitsuse üle. Oieti niisugust kaht walwet ei ole, kui meie silmas peame, et seadusandlik delegatsioon walitsuse tegewuse järele ainult siis walwab, kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole. Kui saadik sõidab mööda külasid ja linnu, siis ei ole waheajal Asutaw Kogu nii suur walwewõim, millega rehkendada maksaks, nii walwsad kui nad ka olla tahaksid, kui seadusandliku delegatsiooni saadetud liikmete kogu, kelle peale walwamise kohustus pandud. Igatahes ei oleks väga raske selle walwe teel saadud tarwidusi maksma panna. Ei olnud põhiseaduse komisjonil kaugeltki tendentsiks selle seadusandliku delegatsiooni wõimu suurendada. Meie läksime sellest mõttest wälja, et wõimalikult vähewõimulist delegatsiooni luua, kuid täitsa praktiline nõue dikteeris ette, et peab muude seas ka see paragrahw delegatsiooni seadusesse sisse wõetama. Kui teie tahaksite

ära wõtta delegatsioonilt järelwalwe võimaluse, siis wõtke tema pealt ära ka arupärimise kohustus. Walwata ja mitte arupärada, mitte selgust nõuda ei ole mingisugust tahmist, ja wõiks ainult see delegatsioon paluda, et tema pealt ära wõetaks üks kui teine kohustus. Kui walwata, mingisugust seletust nõuda ei saa; wõib see delegatsioon sattuda seisukorda, mis kaugelt ei ole nii wõimas, et tema Asutawa Kogu tähtsust tahaks warju jätta. Ta satuks seisukorda, kus teda ainult kahekseda wõiks, sest tema peale weeretatakse üks osa sellest süüst, kui midagi tõepoolest juhtuda wõiks. Ma kordan veel: wõtke delegatsioonilt arupärimise õigus ja walwekohustus ära ja pange see kellegi teise peale. Ma ei saa aga uskuda, et Asutaw Kogu kui niisugune, laiali olles wõiks walitsuse järele walwata. Teistes, riikides on seadusandlikkudel asutustel orgaanid, mis seda walwet teostawad. Põhiseaduse komisjon neid ettepanekuid wastu ei wõta nii kaua, kui teie ära ei näita, kelle kätte walwe läheb. On praktiline vajadus seda walwet ja arupärimise õigust jätta seadusandlikule delegatsioonile.

K. Ast (sd.): Ma ei ole kahjuks mitte kõiki arutamisi kuulnud, mis selle paragrahwi puhul ette toodi. Kuna aga ettepanek on tehtud see paragrahw hoopis wälja jätta, loen ma tarwilikuks wähe-malt öelda, kuidaswiisi mina sellest paragrahwist aru saan. See küsimus oli põhjalikult arutamisel komisjonis eneses ja pikema järelekaalumise järele jõudis komisjon otsusele seda paragrahwi seadusesse paigutada. Minu arwamise järele tahetakse selles paragrahwis seda kätte saada, et parlamendi wõi seadusandliku asutuse, praegusel juhtumisel Asutawa Kogu, walwewõim ja kontroll katkestamatu oleks. See on demokraatia ideaal wõi eesmärk, asetada walitsust sarnas-sesse seisupaika, et ta alaliselt katkestamatu kontrolli all seisaks. Kuidaswiisi tegelikult seda teostada, see on kahtlemata väga raske küsimus, kuid selle teostamise vajadust on demokraatlikust seisupaigast tarwilikuks pidama hakatud, ja nii kui mul pealiskaudselt ainult teada on, katsuwad mõned Lõuna-Ameerika wäikesed wabariigid seda sel teel teostada, et nad on andnud kontrolliõiguse parlamendi eestseisuse kätte waheaegadel, kus parlament ise koos ei ole. Meil, luues delegatsiooni, mis õige suurest hulgast Asu-

tawa Kogu liigetest koos seisab ja mis on walitud proportsionaalselt Asutawa Kogu rühmade suuruse järele, on loomulik anda ülemwalwe nendel aegadel, mil Asutaw Kogu koos ei istu, just delegatsiooni kätte. Kui meie seda ülesannet tahaksime eestseisusele kohuseks teha, siis ei oleks see õigustatud, sest eestseisus ei ole mitte nii suur kui delegatsioon, ja ei ole eestseisus ka proportsionaalselt walitud. Sellepärast leian otsustarbekohase olewat, et Asutawa Kogu kontrolli katkestamatuse mõttes kontrolliõigus antaks delegatsioonile. Antud õigust wõib tarwitada arupärimiseks, juhtnõude andmiseks ja ülesannete tegemiseks. Sellega ei ole mitte mõeldud, et delegatsioon peaks hakkama walitsuse iga wäiksemagi sammu järele walwama. Delegatsiooni ülesanne oleks anda poliitilisi juhtnõure mitte tegeliku töö jaoks, waid suuremate poliitiliste küsimuste puhul. Tema kätte wõib seda usaldada, sest ta on walitud rühmade poolt, kellelt ta ka juhtnõure wõib saada. Sellest seisukor-rast wälja minnes leian mina, et § 4 mitte maha kustutada ei tuleks, waid demokraatlikkude põhimõtete järjekindluse pärast peaksime meie selle alles jätma.

Peale selle juhin veel tähelepanu selle peale, et § 4 mitte ei kitsenda Asutawa Kogu wõimupiire, waid just laiendab neid. Kui delegatsioonile antakse arupärimise õigus sel ajal, mil Asutaw Kogu ise istumisi peab, siis tekiks paralleel asutus ja see ei oleks lubatud. Temale antakse aga õigused sel ajal kätte, kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole, sest muidu jääks juhtnõuride leidmine walitsuse enese hooleks ja Asutaw Kogu ei saaks mingisugust mõju awaldada. Ta wõiks ainult pärast, kui kokku tuleb, mõnda walitsuse sammu heaks kiita, wõi halwaks mõista.

J. Jans (sd.): Ma lubaksin enesele ühe näite tuua selle paragrahwi sissejät-mise poolt. Ma tähendaksin selle peale, et meil on praegu igapäew muutuwad olukorrad ja walitsusel tuleb nende kohta seisukoht wõtta. Praegu näiteks lõuna-wäerinnal, nagu kuulda, on waherahu tehtud ja wõib olla, et ka teisel frondil midagi juhtub, mille kohta tuleb seisukohta wõtta. Ja just niisugusel ajal, kus iga silmapilk on tarwis kiiresti otsustada ja seisukohti wõtta, läheb wõib olla, Asutaw Kogu laiali, kuurks ajaks wõi ütleme, kaheks nädalaks — ei ole walitsuse juures ühtegi niisugust asutust, kes wõiks wa-

litsuse käest nende sammude kohta, mis walitsus ette wõtab, aru pärida wõi temale nõu anda. Walitsus wõib mõne wäärsammu astuda, kuna ta kibedas tegewuses asjaolusid õieti hinnata ei saa, ja ei oleks Asutawa Kogu koosoleku waheajal kedagi olema, kes wõiks asja õigesse rööpasse aidata. Ja on teada, et kui wõetakse arutamisele kawatsetawad sammud, siis neid tihti muudetakse otstarbekohasuse seisukohalt. Sellest seisukohast oleks Asutawa Kogu waheaegadel — nii pikk kui lühike ta on — wahest tarwis midagi teha, mis Asutaw Kogu oma koosoleku ajal ise teostab, nimelt on tarwis kontrolli walitsuse sammude üle pidada, mis hoiaks ära kõik eksitused, mis muidu wõiks ette tulla.

(Juhataja kohale asub abiesimees **Lui Olesk.**)

A. Birk (rhw.): Ma wõin ainult selle paragrahwi sissejätmise poolt rääkida. Enne kui teised asutused on loodud, kes walitsuse tegewuse järele Asutawa Kogu istangute waheaegadel walwaksid ja walitsuselt aru pärida wõiksid, ei wõi seda paragrahwi wälja jätta. Ma ei taha mitte pikale minna, waid ainult meelde tuletada pretsedenti meie oma riigi elust, kus siin-samas saalis 1. weebruaril sel aastal õige ägedalt odasid murti ja põhjusel, et ei olnud asutust, kes Maapäewa tegewuse katkestamise ajal oleks wõinud teatawat kontrolli walitsuse üle awaldada, tema tegewuse üle aru pärida. Siis tekkis olukord, mis kõigile tuntud. Kui meie ei taha seadusandlikule delegatsioonile seda arupärimise õigust anda, siis peab üks teine asutus olema, kellel see õigus oleks, on ta wanematekogude wõi mõni teine instituut. Selge on aga, et senni, kui Asutaw Kogu koos ei ole, peab teine asutus olema, kes teatawat tasakaalu looks walitsuse tegewusele, sest iga wõim kipub ennast laiendama, kui tema järele ei walwata. Ja Asutaw Kogu, õigem, tema liikmed, kes istangute waheaegadel laiali läinud, ei ole mitte sarnaseks järelwalwajaks, nagu ka endise Maapäewa liikmed järelwalwet kuidagi wiisi teostada ei wõinud, kuigi Maapäew ka kõrgema wõimu kandjaks oli. Siin wõiks öelda, et Wabariigi Walitsusel ei ole wõimupiire, mis Asutaw Kogu suudaks takistada. Aga just selles ongi asi, et Asutawat Kogu ei saa takistada, aga kui Asutaw Kogu waheajaks laiali läinud, siis ei saa keegi jälle walitsuse tegewuse üle selgusele jõuda.

Wõib öelda: kutsutagu Asutaw Kogu kokku. Aga kui ta kokku kutsutakse, siis wõiwad jälle sellepärast waidlused tekkida, kas oli põhjust kokku kutsuda, kas oli see sündmus nii suur, et Asutaw Kogu kokku kutsuti, ja siis wõiwad korduda sündmused, mis sellesamas saalis 1. weebruaril sel aastal juba olid, ja mis meie riigi elule kahjulikud oleksid.

Mina arwan, et senni, kui teist asutust pole loodud, kes Asutawa Kogu istangute waheaegadel walitsuselt aru wõiks pärida ja tema tegewuse järele walwata, nagu see mõnes Ameerika riigi põhiseaduses ette nähtud, senni ei wõi seda paragrahwi mitte wälja jätta. Ja ma wõin nüüd tagant järele öelda, et ma olen isiklikult väga rahul, et suurem hulk parteisid on sellele seisukohale jõudnud, mida ma juba tänawu aasta algul kaitsesin, kui möödapääsemata seisukorda, sarnases wabariigis nagu Eesti wabariik on Asutawa Kogu istangute waheaegadel ja nagu ta ennem oli Maapäewa istangute waheaegadel. See paragrahw peab sisse jääma.

W. Ernits (sd.): Rhs. Rei kõneles sellest, et see paragrahw tuleks wälja jätta. Sellest peaks järgnema, et ülemwalwe on juhatuse hooleks kogu Asutawa Kogu tegewuse ajal. Sellest wõiks järeldust teha, et juhatust igatahes peab kõige aja kursis olema.

Mulle näib niiwiisi, et kui juhatust ei suuda seda, siis wõiks anda seda seadusandliku delegatsiooni kätte sel kujul, et tema teostab seda Asutawa Kogu istangute waheajal ühes Asutawa Kogu juhatusega. Et need asutused mitte üksteisest mööda ei läheks, siis tuleks ära jagada: väiksemad — juhatuse hooleks, kuna suuremate jaoks Asutaw Kogu kokku kutsutakse. Seadusandlik delegatsioon oleks waheinstantsiks juhatuse ja Asutawa Kogu wahel.

A. Rei (sd.): Kui mina oma ettepaneku tegin, siis mitte juhatuse wõimu ja õiguste kaitsemise otstarbel, waid mina just ei taha, et Asutawa Kogu kõrwal miskisugune teine wõim oleks, kes walitsuse järele walwaks ja temale juhtnõore annaks, olgu see seadusandlik delegatsioon, wõi Asutawa Kogu juhatust. Mina olen igasuguse Asutawa Kogu surrogaadi wõi asetäitja wastu. Asutaw Kogu ise on kõrgem wõim ja walitsuse järele walwaw wõim ja ühtegi teist sarnast wõimu ei ole tarwis.

Ma saan küll aru neist motiividest, mis § 4 on tekitanud: tahetakse, et rahwaesituse kontroll walitsuse üle katkemata oleks. See on iseenesest kiiduwäärne motiiv, kuid ometi ei ole § 4 muud kui küpsuseta mõte. Tihti on mõni asi pealtnäha väga kena ja hea, kuid kui hakata järele kaaluma kõiki järeldusi ja konsekwentse, siis näeme, et asi ometi mitte läbiwiidaw wõi koguni soowitawgi ei ole. Meie leiame siis, et meie kawatus on olnud küpsuseta mõte, mis ei olnud lõpuni läbi mõeldud ja järele kaalutud. Asutaw Kogu ei wõi mitte kellegi kätte ära anda kõrgemat järewalwet walitsuse üle. Asutaw Kogu ei wõi luua enese kõrwal teist asutust, kes juhtnööre ja ülesandeid annaks walitsusele. Siin räägitakse, et see väga demokraatlik idee olewat, mis kuskil Põhja- wõi Lõuna-Ameerika wabariigis olewat wastu wõetud. Arwan, et meie ei pruugi endi riigitarkust just mitte mõnest haruldasest Lõuna- wõi Põhja-Ameerika tillukesest wabariigist otsima minna. Mina arwan, et see tegelikka raskusi wõib sünnitada. Kordan weel, et Asutawa Kogu juhatusel ei ole selles asjas miskisugust ei wõimu kartust ei wõimu püüdi. Ei ka miskisugust hirmu selle eest, et seadusandlik delegatsioon kisuks suure wõimu oma kätte, mis riigile hädaohlikuks wõiks minna. Minu arwates wõib käesolewal paragrahwil ainult kaks tagajärge olla; embkumb — wõib olla jääb see paragrahw paberile, see on ilma tarwitamata ja siis ei too ta kellegile kahju, wõi jälle kui teda hakatakse tarwitama, siis toob ta ainult kahju. Rhs. Ast pidi seletama, et juhtnööride andmist selles paragrahwis mitte väga täpselt ei pea mõistma, waid ainult üldiste näpunäidete mõttes. Minule aga on just seesama seletus uueks tõenduseks, et § 4 küpsuseta, see on põhjani läbimõtle mata mõtet sisaldab. Kui riiklikus elus hakatakse umbkaudsete ütelustega asutuste ülesandeid ära tähendada ja nende aluseid rajama, siis ei wõi sellest miskit head tulla. Kui meie ühte asja ei saa selgelt wormuleerida, siis on see juba iseenesest sümptoom, et see mõte ei ole weel küps teostamiseks.

Seadusandliku delegatsiooni õige otsuste on jookswat seadusandlikku tööd teha, need tööd ära wõtta Asutawa Kogu kaelast, millel niisugust tähendust ei ole, et maksaks suurt kogu nende arutamise koormata. See on tema ülesanne, sellepärast peaks sinna niisuguseid isi-

kuid walima, kes just sellele tööle wastawad. Kõigekohasemad oleksid siin inimesed, kellel juriidiline ettevalmistus on määruste ja seaduste väljatöötamiseks. Kas nemad aga ühtlasi just head poliitikamehed on, kes wõiwad walitsusele poliitilistes asjades häid juhtnööre anda, selle peale ei wõi mina mitte kindel olla.

Ei ole mingisugust kahtlust, et kui walitsusel on niipalju peremehi selja taga, kes temale juhtnööre annawad ja kelle arwamisega tema peab rehkendama, siis see paratamata walitsuse teguwõimu ja energiat peab nõrgendama.

Wõtame näiteks juhtumise, mida akl. Jans siin ette tõi, nimelt, et Asutawa Kogu waheajal miskisugune tähtis ja äkiline pööre sünnib, mis walitsuselt kiiret otsustamist nõuab, mis teha. Leian, et walitsus peab sarnasel korral lihtsalt seda tegema, mis ta oma parema arwamise järele õigeks peab. Ja siis, kui Asutaw Kogu kokku tuleb, annab walitsus temale aru: seda ja seda oleme teinud. Kuid kui Asutawa Kogu kõrwal weel on miski Asutawa Kogu surrogaat olemas, kelle arwamisega walitsus ka peab rehkendama ja kelle käest nõu küsima minema, siis ei saa walitsus energiliselt talitada. Kui Asutaw Kogu mitte koos ei ole, siis tuleb ta ometi nädala wõi kuu, wõi kahe pärast. Walitsus peab iga silmapilk rehkendama sellega, mis Asutaw Kogu tema tegewuse kohta ütleb. Ja sellest kontrollist ja järewalwest walitsuse järele on täitsa küllalt.

Wõib tulla weel niisugune juhtumine, et need, keda meie walime seadusandlikku delegatsiooni, need annawad mingisugused näpunäited walitsusele, aga walitsus arwab, et need näpunäited mitte õiged ei ole ja Asutaw Kogu kokku tulles asja kohta teistsuguse otsuse annab. Mis peab walitsus siis tegema? Ma ei tea, aga üks on kindel, et energiline ja mehine maa asjadeajamine ja maa üle walitsemine igatahes halwatud on.

Kõigerohkem, millest wast wõiks rääkida, oleks see, et Asutawa Kogu istangute waheajadel ekslikkude kuulujuttude pärast tekkinud ärewuse lahendamiseks delegatsioonile õigus antakse walitsuselt midagi küsida, seletusi paluda jne wõi teise asja kohta. Kuid arupärimine ja juhtnööride andmine on midagi teist. Seadusandlik delegatsioon esineb arupärimisega, walitsus annab wastuse ja seadusandlik delegatsioon kas kiidab was-

tuse heaks, wõi mõistab walitsuse hukka. See on ikka kohtumõistmine walitsuse üle. Niisugust wõimu ei wõi seadusandlikule delegatsioonile mitte anda. Sellepärast peab § 4 wälja jääma.

J. Jans (sd.): Ma tuletaksin veel midagi meie riigi praksisest meelde. Kui meie ajutine Maapäew koos ei istunud ja ajutine walitsus hakkas eksisamme tegema, siis olime meie Tartus koos. Siis oli ka härra Olesk, kes nüüd ettepaneku tegi seda paragrahwi wälja jätta, sellel arwamisel, et tarwis on kellegil walitsuse eksisammude wastu midagi ette wõtta. Meie omawalitsuse asutused olid siis, kes „surrogaadi“ osa etendasid. Nüüd peab siis üks kahest otsustatud saama, kas peab Asutaw Kogu senni, kui meie riiklik kord rahuikkudesse rööbastesse tagasi pöörab, wahet pidamata koos istuma, wõi peab üks teine asutus loodama, kel Asutawa Kogu istangute waheajal wõimalus oleks wahele astuda, kui eksisamme peaks tehtama. Ja ma ütlen, see ei pruugi mitte kuritahtlikult tulla, et eksisamme tehakse, waid lihtsalt sellepärast, et inimesed, kes walitsuse tööd ajawad, ei suuda alati seisukohta wõtta ja nendele on tarwis abiks olla. Seda wajadust on, nagu juba öeldud, meie oma riigi praksis näidanud. § 4 näol on see abiinstants seaduses ette nähtud ja ta on wälja kaswanud meie oma kogemustest, ei ole seega küpsuseta mõte.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

L. Olesk (töer.): Pretsedendil on riigiseaduses suur tähtsus, kuid ma pean seda toonitama, et pretsedendist ei tohi igasuguseid järeldusi teha, waid ainult loogilisi. Tähendati pretsedentide peale meie minewikust. See oli meil aga ajutise walitsuse ajal, sel ajal, kui meil riigielus üldse korda ei olnud. Sel korral käisin mina Tallinnas, et kaebtust tõsta walitsuse ees. Rääkisin Maapäewa esitusega, arwasin tarwiliku olewat, et Maapäew kokku kutsutaks, kuid Maapäew kokku ei tulnud. Praegu ei ripu Asutaw Kogu Wabariigi Walitsusest ära. Walitsus ei wõi Asutawa Kogu kokkutulekuks ühtegi takistust teha, niipea, kui Asutaw Kogu tarwilikuks peab ja leiab, et walitsus samme astub, millega nõus ei olda, wõib iga rühm, wõi iga Asutawa Kogu liige kokkukutsumiseks ettepaneku teha ja Asutaw Kogu tuleb tingimata

kokku, keegi ei saa teda takistama. Ma ei usu, et Asutaw Kogu üldse pikemaks ajaks laiali läheb, kui üheks kuuks. Seadusandliku delegatsiooni ülesanne on peasjalikult seaduste tegemine ja sellepärast on loomulik, et sinna walitakse seadusetundjaid isikuid. Kui ma pean ütlema, et kõigetublimad juristid sagedasti kiwinenud ja kõdunenud öeldakse olewat ja poliitiliste küsimuste otsustamise juures mitte igakord kõigeotstarbekohasemad ei ole. Ja kui meie ühe komisjoni kätte, kellel oma spetsiaal ülesanne on, ühe teise ülesande anname, mis esimesest oluliselt lahku läheb, siis teeme meie wea. Kui meie seaduseandja delegatsiooni koguni teisel alusel peame walima, kui meie ta siis waliks, kui ta poliitilisi küsimusi peaks otsustama, siis ei tohi meie tema otsustada anda poliitilisi küsimusi. See oleks üks seisukoht.

Teine seisukoht on see, et wist tarwis ei oleks sarnast orgaani praegusel momendil, sest walitsus ise ei ole muud kui ainult täidesaatew Asutawa Kogu delegatsioon. Wähe otstarbekohane oleks, kui meie walitsusele ühe teise eestkostwa asutuse weel juurde paneme; sest loomulik on, kui inimene kontrolli all on ja teab, et tema selle sammu eest peab ühe asutuse ees ühtewiisi wastust andma, teise asutuse ees peab ta teistsugust wastust andma, siis on nii, et sammude astuja kaalub järele, kas astuda seda sammu wõi mitte. Kui ma teen sammu siin, siis wõetakse mind siin wastutusele, ja kui ma seal midagi teen, siis pean teise asutuse ees aru andma ja see mõjub lihtsalt halwawalt inimese peale. Kui meie äränagemise järele mitte rohkemaks laiali ei lähe, kui üheks kuuks, ja kui selle kuu jooksul wanematekogu enne Asutawa Kogu kokkutulemist kokku astub, siis on ühe uue kontrolli asutamine üleliigne ja ma saan selle paragrahwi wastu hääletama.

J. Wain (sd.): Härra Olesk leidis selle asutuse üles ja see on wanematekogu. Kui see 15-liikmeline wanematekogu tööpoolest kontrolli wõib teha, miks ei wõi seda siis mitte 30-liikmeline kogu, kuhu igatahes needsamad wanemad wõidaks walida. Siis on teine asi weel, mis siin puudutati. Põhiseaduse komisjonis oli arutusel, et seadusandlikul delegatsioonil ja Asutawal Kogul wõiks olla ühine eestseisus; ainult praktilistel põhjustel otsustati see küsimus eitawalt, kuid mitte

selles mõttes, et sinna teataw osa Asutawa Kogu eestseisuse liikmetest ei läheks. Siis pean weel ühte ütlemä. Akl. Rei ütles, et seadusandlikul delegatsioonil walitsusega mingisuguseid nõupidamisi ei wõi olla. Kuid seesama wane-matenõukogu, mida rhs. Olesk siin, kui kontrollasutust jaatab, seesama wane-matenõukogu, seistes koos 15-st saadikust, annab Asutawa Kogu istangute ja koosolekute ajal ühes wõi teises küsimuses walitsusele nõu. Tõepoolest pööratakse tema poole niisugustes küsimustes, millepärast mitte ei maksa tulla täiskogu tülitama. Kui see 15-liikmeline kogu wõib juhtnööre anda Asutawa Kogu istumiste ajal, siis wõib 30-liikmeline kogu igatahes juhtnööre anda istangute waheajal niisama hästi. Ei saa kuidagi leppida sellega, kui öeldakse, et see delegatsioon wõiks takistuseks olla Asutawa Kogu kokkukutsu-misel. See delegatsioon on koos 30 liik-mest ja peale selle jääwad Asutawasse Kogusse weel 90 liiget ja 90 liiget saab ikkagi rutem kokku kui 120. Igatahes läks põhiseaduse komisjon sellest wälja, et kontroll walitsuse üle on tarwi-lik, teostatagu teda kuidas tahes, ja ma arwan, et see 30-liikmeline kogu wõiks seda teha palju paremini, kui kaks teist Asutawa Kogu orgaani, kes seisawad koos vähemast arwust Asutawa Kogu liigetest ja sellepärast panen ette see pa-ragrahw wastu wõtta.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud kõnelejate nimekirja lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-musega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja J. Seljamaa: Siin on mitmed kõnelejad selle paragrahwi poolt, kui ka wastu rääkides oma motiivid ette toonud. Kõigepealt pean ma tähendama, et ma komisjoni aruandjana komisjoni enamuse seisukohale jään ja leian, et seda paragrahwi siit mitte ei tohi wälja lasta. Siin on kõneldud, et Asutawal Kogul loomulikult ei tohiks istangute waheaegu olla; see on õigus ja selle wastu ei kõnele ka komisjon mitte. Kuid ma ütlen, et seaduses peawad võimalused ette ära nähtud olema, mil Asutaw Kogu laiali läheb ja mil wiisil siis Asutaw Kogu oma ülewalwet teostab Wabariigi Walitsuse üle. Põhjused, mille juures weidi peatan, on peaaesjalikult kahesugu-sed — wormilised ja sisulised. Kõigepealt peatan ma wormiliste põhjuste juures.

Asutawa Kogu poolt wastuwõetud waba-riigi walitsemise ajutise korra § 20 ütleb, et Asutawa Kogu istangute waheaegadel wõib Wabariigi Walitsuse ja Asutawa Kogu liikmeid wastutusele wõtta, arreteeri-da jne. Asutawa Kogu poolt moodusta-tud seadusandlik delegatsioon, see mää-rus wõeti sellesse eelnõusse § 5. Kuid peab silmas pidama, et § 5 on kokkukõlas § 4., § 5 aga põhjeneb ajutise walitsemise korra § 20 peal ja see on Asutawa Kogu poolt wastu wõetud. Minu arwates on § 5. delegatsioonile palju laialdasem wõi-mupiir ette nähtud, kui § 4., selle para-grahwi järele on wõimalik delegatsioonil Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmeid wastutusele wõtta jne. Kui meie selle küsimuse usaldaksime ajutises walit-semise korras seadusandliku delegatsiooni hooleks, siis tuleb seadusandliku delegat-siooni hooleks usaldada ka küsimus, mis on ette nähtud § 4-das.

Siin on palju kõneldud juhtnööride ja ülesannete üle, mida ei wõi usaldada seadusandliku delegatsiooni kätte. Kuid waatame, mis on õieti juhtnööride ja üles-annete andmine. Iga seadus ja korraldus, mis seadusandlik delegatsioon wastu wõ-tab, on teataw juhtnäär Wabariigi Walit-susele. Ja kui seadusandlik delegatsioon teatawad määrused ja juhtnöörid on wastu wõtnud, siis on tal ka õigus nõuda, et nende ülesannete ja juhtnööride järel peaks käima Wabariigi Walitsus. Siin on palju kõneldud, et Asutawa Kogu is-tangute waheaeg on lühikene ja ei ole waja surrogaati elule kutsuda, kes üle-walwet teostaks Wabariigi Walitsuse üle. Kuid kunni meil täiesti kindel põhi-seadus maksew ei ole, kunni pole ellu wiidud kodaniku õigused ja wabadused, on loomulik, et meie Asutawa Kogu is-tangute waheaegadel delegatsiooni kätte ülewalwe anname. Tuleb teostada seda walwet mitte üks walitsuse, waid tema üksikute agentide üle. Kes on ennem en-dise tsaariaegse kooli läbi teinud, ja ma tahan uskuda, et Asutaw Kogu seisuko-hale asub, et seadusandlikul delegatsioo-nil on õigus ülewalwet teostada Asutawa Kogu instangute waheaegadel. Kui arupä-rimiste õigustest kõneldakse, siis tuleb mõista, et meie wõime aru pärida mitte üks ministrite tegewuse üle, waid meil on õigus arupärimist ette kanda üksikute ministrite agentidele, üksikute ministrite ametkondade seaduswastaste tegude kohta ja seaduste mittetäitmise korral. Sellest seisukohast wälja minnes, on

täitsa loogiline, et seadusandlik delegatsioon teostab Asutawa Kogu istangute waheajal ülewalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida. Nendest seisukohtadest wälja minnes, leian põhiseaduse komisjoni nimel, et § 4 peaks siia eelnõusse sisse jääma. Ma leian, et rhs. Ernits'i ettepanek tuleks wälja jätta.

Juhataja A. Birk: Nii on selle paragrahwi kohta kaks ettepanekut. Üks on rhs-te Rei ja Olesk'i ühine ettepanek. See ettepanek käib järgmiselt: „Panen ette § 4 wälja jätta“. Teine ettepanek on täiendus rhs. Ernits'i poolt, kus sõnade järel: „tegewuse üle“ tuleks panna sõnad: „ühes Asutawa Kogu juhatusega“. Need sõnad tuleks siin wahel nii panna: „Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ühes Asutawa Kogu juhatusega jne.“ Ma hääletan selles järjekorras, et ennem kaugeleulataw ettepanek hääletamisele tuleb. Hääletamise motiivide kohta on sõna rhs. Parts'il.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna rühm on sisuliselt rhs. Ernits'i ettepanekuga nõus, aga hääletab siiski tema

wastu, sest et ta sellekohasel seisukohal asub, et selle seadusandliku delegatsiooni juhatus üldse peaks Asutawa Kogu juhatusega kokku langema. Nii et siin kohal ühinen.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt, et § 4 wälja jätta, palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Poolt ja vastu on hääletanud 32. (Üldine naer.) Nii on see ettepanek tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb rhs. Ernits'i ettepanek. Kes on selle poolt, et § 4 sõnade järele „walitsuse tegewuse üle“ juurde lisada „ühes Asutawa Kogu juhatusega“? (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb § 4 esialgsel kujul. (Hääletatakse.) 35 häälega poolt 27 vastu on see paragrahw vastu wõetud. Ma panen ette waheaga teha. (Wahel hüüded: Lõpp, lõpp!) Ma kuulen ettepanekuid lõpetamise kohta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Järgmine koosolek on homme kell 4 siinsamas. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.13 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **L. Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **A. Jürman.**